



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Einkommensteuer 15

Einnahmen-Überschuss-Rechnung

Wechsel der Gewinnermittlungsart

Nicht abziehbare Schuldzinsen § 4 Abs. 4a EStG

67

Verfasser:

Christiane Holzner

Steuerberaterin, Dipl.-Finanzwirtin (FH), LL.M.

Prof. Dr. Peter Spettenhuber

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	DIE EINNAHMEN-ÜBERSCHUSS-RECHNUNG NACH § 4 ABS. 3 EStG	2
1.	Persönlicher Anwendungsbereich	2
2.	Begriff und Wesen der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG	2
3.	Unterschied zur Gewinnermittlung nach § 5 oder § 4 Abs. 1 EStG	3
4.	Umfang des Betriebsvermögens	4
5.	Betriebseinnahmen	4
6.	Durchlaufende Posten	5
7.	Veräußerung von Anlagevermögen	5
8.	Aufnahme von Darlehen	6
9.	Behandlung der Umsatzsteuer	6
9.1	Vereinnahmte Umsatzsteuer	6
9.2	Verausgabte Umsatzsteuer	6
10.	Entnahmen	7
10.1	Allgemeines	7
10.2	Geldentnahmen	7
10.3	Sachentnahmen	7
10.4	Entnahme von Nutzungen und Leistungen	8
10.5	Bewertung der Entnahmen	8
10.5.1	Entnahme von Wirtschaftsgütern	8
10.5.2	Entnahme von Nutzungen und Leistungen	8
10.6	Umsatzsteuer für die Lieferungen und sonstigen Leistungen gegen Entgelt gleichgestellten Vorgänge	8
11.	Betriebsausgaben	9
11.1	Laufende Aufwendungen	9
11.2	Erwerb von Wirtschaftsgütern des Umlaufvermögens	10
11.3	Erwerb von WG des abnutzbaren Anlagevermögens	10
11.4	Erwerb von WG des nichtabnutzbaren Anlagevermögens	11
11.5	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter („GWG“) und Bildung eines Sammelpostens	12
11.6	Darlehen	13
11.7	Ausfall von Forderungen und betrieblichen Darlehen	13
11.8	Diebstahl, Unterschlagung von Geld und anderen WG	13
11.9	Zinsaufwendungen	14
12.	Einlagen	14
12.1	Begriff	14
12.2	Einlage von Geld	14
12.3	Einlage von Wirtschaftsgütern	14
12.4	Nutzung von WG des Privatvermögens für betriebliche Zwecke	15



II.	WECHSEL DER GEWINNERMITTLUNGSART	16
1.	Gründe für den Wechsel der Gewinnermittlungsart	16
1.1	Wechsel zum Betriebsvermögensvergleich	16
1.2	Wechsel zur Einnahmen-Überschuss-Rechnung	16
2.	Allgemeines	16
3.	Wechsel von der Einnahmen-Überschuss-Rechnung zum Betriebsvermögensvergleich	17
3.1	Erfassung des Übergangsgewinns	17
3.2	Erfassung des Übergangsverlustes	17
3.3	Behandlung bei einzelnen Wirtschaftsgütern	18
4.	Wechsel von der Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich zur Einnahmen-Überschuss-Rechnung	22
4.1	Erfassung des Übergangsgewinns/-verlustes	22
4.2	Behandlung bei einzelnen Bilanzposten	22
III.	NICHT ABZIEHBARE BETRIEBSAUSGABEN NACH § 4 ABS. 4A ESTG	25
1.	Grundsätzliches	25
2.	Ermittlung der Überentnahmen	25
3.	Typisierte nicht abziehbare Schuldzinsen	26
4.	Ermittlung des Höchstbetrags der nicht abziehbaren Schuldzinsen	28
IV.	ÜBUNGSFALL	31

**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL**

Lehrbrief Einkommensteuer 15 – Überblick – v13910

**LERNZIELE**

In diesem Lehrbrief werden Sie vertraut mit den wichtigsten Regeln und Einzelheiten, die sich bei der Gewinnermittlung durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung ergeben. Darüber hinaus werden die Auswirkungen dargestellt und vermittelt, die sich bei einem Wechsel der Gewinnermittlungsart von der Einnahmen-Überschuss-Rechnung zum Betriebsvermögensvergleich oder vom Betriebsvermögensvergleich zur Einnahmen-Überschuss-Rechnung ergeben. Zudem erhalten Sie einen umfassenden Einblick in die Berechnung der nicht abziehbaren Schuldzinsen nach § 4 Abs. 4a EStG.

**PRÜFUNGSTIPP**

Fragestellungen zur EÜR und zum Wechsel der Gewinnermittlungsart waren in folgenden Steuerberaterprüfungen zu meistern:

- *Einnahmen-Überschuss-Rechnung (2021, 2020, 2015)*



I. DIE EINNAHMEN-ÜBERSCHUSS-RECHNUNG NACH § 4 ABS. 3 EStG

Bei den Gewinneinkünften (Einkünfte aus L + F, aus Gewerbebetrieb sowie aus selbständiger Arbeit) unterliegt der Gewinn der Einkommensteuer (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG).

1. Persönlicher Anwendungsbereich

§§	Betriebsvermögensvergleich § 4 Abs. 1 und § 5 EStG	Einnahmen-Überschuss- Rechnung § 4 Abs. 3 EStG
§ 238 bis § 242 HGB und § 140 AO	alle Kaufleute, die auch gewerbliche Einkünfte erzielen (nicht z. B.: die vermögensverwaltende GmbH & Co KG) sowie Land- und Forstwirte unter den Voraussetzungen des § 3 HGB	Einzelkaufmann, unter den Voraussetzungen § 241a HGB ■ Erlöse ≤ 800.000 € ■ Gewinn ≤ 80.000 €
§ 141 AO	Kleingewerbetreibende sowie Land- und Forstwirte, die die Grenzen ■ Umsatz 800.000 € ■ Gewinn 80.000 € überschreiten, ab dem folgenden Wj. nach Aufforderung durch das Finanzamt	Kleingewerbetreibende sowie Land- und Forstwirte unter den Grenzen des § 141 AO
–		selbständig Tätige (Freiberufler)

Für Einzelkaufleute, Kleingewerbetreibende und Land- und Forstwirte, die die Grenzen des Umsatzes von 800.000 € oder des Gewinns von 80.000 € nicht überschreiten, sowie für selbständig Tätige besteht allerdings die Möglichkeit, freiwillig Bücher zu führen, regelmäßig Abschlüsse zu machen und den Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich zu ermitteln.

2. Begriff und Wesen der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG

Bei der Einnahmen-Überschuss-Rechnung ist der Gewinn wie folgt zu ermitteln:

Summe der Betriebseinnahmen

- Summe der Betriebsausgaben

= Gewinn

Die Regelung des § 4 Abs. 3 EStG (sog. Einnahmen-Überschuss-Rechnung) basiert auf dem Grundgedanken, dass sich jede Veränderung des Betriebsvermögens irgendwann in Form von Betriebseinnahmen oder Betriebsausgaben steuerlich (gewinnerhöhend oder gewinnmindernd) auswirkt.

Die „Buchführung“ wird dadurch wesentlich erleichtert, da weder Anfangs- noch Endbestände aufzuzeichnen sind. Damit entfällt die bei den Gewinnermittlungen nach § 5 EStG und § 4 Abs. 1 EStG jährlich durchzuführende Inventur und auch die Bewertung der zum Betriebsvermögen (BV) gehörenden Wirtschaftsgüter.

Die Einnahmen-Überschuss-Rechnung ist mit einer Zu- und Abflussrechnung oder einer reinen Geldflussrechnung (z. B. Kassenbuch) vergleichbar.

Der Vergleich gilt jedoch nur eingeschränkt, da neben dem Grundprinzip eine Reihe von Ausnahmen zu beachten sind.

3. Unterschied zur Gewinnermittlung nach § 5 oder § 4 Abs. 1 EStG

- Bei der Einnahmen-Überschuss-Rechnung gilt das Zu- und Abflussprinzip des § 11 EStG.
- Bei der Gewinnermittlung nach § 5 EStG bzw. § 4 Abs. 1 EStG („Bestandsvergleich“) sind Erträge/Aufwendungen in dem Wirtschaftsjahr zu erfassen, in dem sie entstanden sind (sog. Realisationsprinzip). In welchem VZ die Einnahmen tatsächlich zu- bzw. die Ausgaben tatsächlich abfließen, ist ohne Bedeutung.

	BV-Vergleich		^{4/} ₃ -Rechnung
-	BV am Ende des Wj.		Betriebseinnahmen
+	BV am Anfang des Wj.	-	Betriebsausgaben
-	Entnahmen		
-	Einlagen		
=	Gewinn	=	Gewinn
	Sollprinzip: Besteuerung der Gewinne in den Wirtschaftsjahren bzw. Veranlagungszeiträumen, zu denen sie wirtschaftlich betrachtet gehören, § 252 Abs. 1 Nr. 4 und 5 HGB		Istprinzip: Besteuerung nach dem Zu- und Abflussprinzip des § 11 EStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Zu- und Abflussprinzip – v10580



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen – v10581



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Unterschied zur Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich I – v11932



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Unterschied zur Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich II – v11933



4. Umfang des Betriebsvermögens

Zum **notwendigen BV** gehören Wirtschaftsgüter (WG), die ausschließlich und unmittelbar für eigenbetriebliche Zwecke des Steuerpflichtigen genutzt werden (R 4.2 Abs. 1 Satz 1 EStR), sowie WG, die nicht Grundstücke oder Grundstücksteile sind und die zu mehr als 50 % eigenbetrieblich genutzt werden (R 4.2 Abs. 1 Satz 4 EStR).

WG, die diese Voraussetzungen erfüllen, gehören in vollem Umfang zum notwendigen BV, nicht nur hinsichtlich des Anteils der betrieblichen Nutzung.

Schulden gehören zum BV, wenn sie mit dem Betrieb in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen oder wenn sie aufgenommen wurden, um dem Betrieb flüssige Mittel zuzuführen.

Alle übrigen WG sind bei der Gewinnermittlung durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung Privatvermögen des Steuerpflichtigen, es sei denn, sie werden zulässigerweise als gewillkürtes BV ausgewiesen.

Die Zuordnung eines WG zum gewillkürten BV muss durch zeitnahe Aufzeichnungen erfolgen. Die Unterlagen sind zusammen mit der Einnahmen-Überschuss-Rechnung beim Finanzamt einzureichen (H 4.2 Abs. 9 EStH „Nachweis der ...“).

5. Betriebseinnahmen

Die anzusetzenden Betriebseinnahmen (BE) sind wie folgt zu ermitteln:

zugeflossene Einnahmen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	
+	zugeflossene Einnahmen aus Hilfgeschäften
+	vereinnahmte Umsatzsteuern
+	Teilwerte für Sachentnahmen
+	Selbstkosten für Entnahmen von Nutzungen und Leistungen
+	Umsatzsteuer für die den Lieferungen und sonstigen Leistungen gleichgestellten Vorgänge (§ 3 Abs. 1b UStG und § 3 Abs. 9a UStG)
=	<u>Summe der Betriebseinnahmen</u>

Der Begriff der Betriebseinnahmen („BE“) ist gesetzlich nicht geregelt. Er ist daher in Anlehnung an den Begriff „Betriebsausgaben“ (§ 4 Abs. 4 EStG in Umkehrung) oder „Einnahmen“ (§ 8 Abs. 1 EStG analog) zu bestimmen.

Betriebseinnahmen sind „Zugänge von WG in Form von Geld oder Geldeswert, die durch den Betrieb veranlasst sind“. Dabei kommt es auf den sachlichen, wirtschaftlichen Zusammenhang an (H 4.7 EStH „Betriebseinnahmen“).

Betrieblich veranlasst sind alle laufenden und außerordentlichen (einmaligen) Einnahmen aus der betrieblichen Tätigkeit und den betrieblichen Geschäften (Grundgeschäfte und Hilfgeschäfte).

Zu den **Hilfgeschäften** gehören insbesondere:

- Veräußerung von abnutzbaren oder nichtabnutzbaren Wirtschaftsgütern des BV.
- Entschädigungen Dritter bei Diebstahl, Untergang von Wirtschaftsgütern (z. B. Zahlungen der Versicherung für den auf einer betrieblichen Fahrt durch Unfall zerstörten PKW, der zu 70 % betrieblich genutzt wurde).

Ersparte Aufwendungen sind keine Betriebseinnahmen. Ihre Auswirkung auf den Gewinn ergibt sich dadurch, dass keine Aufwendungen abziehbar sind, da sie nicht „geleistet“ wurden.

► **Beispiel:**

Die Zahnärztin Jana Fünf nutzte in 02 einen ihr seit vier Jahren gehörenden PKW zu 45 % im Rahmen der freiberuflichen Tätigkeit. Das Fahrzeug wurde nicht in das Anlageverzeichnis ihrer Gewinnermittlung aufgenommen. Sie hat das Fahrzeug in 03 veräußert.

► **Lösung:**

Der Umfang der beruflichen Nutzung des PKW beträgt 45 %, sodass er nicht zum notwendigen BV gehört (R 4.2 Abs. 1 Satz 4 EStR).

Daher gehört er, wenn der Gewinn nach § 4 Abs. 3 EStG ermittelt wird, zum Privatvermögen. Bei dieser Gewinnermittlungsart liegt gewillkürtes BV nur dann vor, wenn es zeitnah, spätestens bis zum Ende des jeweiligen VZ, in das Bestandsverzeichnis aufgenommen wird (H 4.2 Abs. 9 EStH „Nachweis der Zuordnung ...“). Ein entsprechender Ausweis wurde nicht vorgenommen.

Der Erlös aus der Veräußerung von Wirtschaftsgütern des Privatvermögens gehört daher in 03 nicht zu den Betriebseinnahmen aus der freiberuflichen Tätigkeit.

6. Durchlaufende Posten

Hierbei handelt es sich um Gelder, **die im Namen und für Rechnung eines anderen vereinnahmt und verausgabt** werden.

Sie werden bei der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG nicht als Betriebseinnahmen/Betriebsausgaben erfasst, da sie wirtschaftlich nicht das BV betreffen (§ 4 Abs. 3 Satz 2 EStG).

► **Beispiele:**

- *Gerichtskostenvorschuss, den ein Rechtsanwalt von seinen Mandanten erhält und an das Gericht weiterleitet;*
- *Gebühren, die ein Architekt für seinen Auftraggeber verauslagt;*
- *Kurtaxe, die ein Hotelbesitzer von seinen Gästen vereinnahmt und an die Gemeinde abführt.*

Nicht zu den durchlaufenden Posten gehört insbesondere die Umsatzsteuer, da diese nicht im Namen und für Rechnung eines Dritten vereinnahmt wird, sondern der Unternehmer Schuldner der Umsatzsteuer ist (§ 13a Abs. 1 UStG).

► **Beispiel:**

Rechtsanwalt Bernd Neun erhält von seinem Mandanten E. Eins im Dezember 01 einen Gerichtskostenvorschuss i. H. v. 500 €. B. Neun zahlt diesen Betrag im Januar 02 bei Gericht ein.

► **Lösung:**

Die Vereinnahmung der Gerichtskosten ist keine Betriebseinnahme. Die Zahlung an das Gericht gehört nicht zu den Betriebsausgaben.

*Es liegt ein durchlaufender Posten vor, da Neun die Zahlung **im Namen und für Rechnung** des Mandanten Eins **vereinnahmt und verausgabt** (§ 4 Abs. 3 Satz 2 EStG).*

Werden Gelder in fremdem Namen und für fremde Rechnung verausgabt, ohne dass entsprechende Gelder vereinnahmt werden, sind in dem VZ, in dem feststeht, dass mit einer Erstattung der verauslagten Beträge nicht mehr zu rechnen ist, in Höhe des nicht erstatteten Betrags Betriebsausgaben anzusetzen (R 4.5 Abs. 2 Satz 3 EStR).

7. Veräußerung von Anlagevermögen

Einnahmen, die dem Steuerpflichtigen durch die Veräußerung von Wirtschaftsgütern des BV zufließen, gehören zu den Betriebseinnahmen.

Die Einnahmen sind bei Zufluss zu erfassen.

► **Beispiel:**

Andreas Sechs, der seinen Gewinn durch Erstellung einer Einnahmen-Überschuss-Rechnung ermittelt, hat im VZ 01 ein Grundstück erworben, das er ausschließlich für betriebliche Zwecke genutzt hat. Er veräußert das Grundstück im VZ 05.



► **Lösung:**

Das Grundstück gehört ab dem Erwerb zum notwendigen BV, da es ausschließlich und unmittelbar für betriebliche Zwecke genutzt wird (R 4.2 Abs. 7 Satz 1 EStR).

Der Erlös aus der Veräußerung des Grundstücks gehört im VZ der Vereinnahmung zu den Betriebseinnahmen (§ 11 Abs. 1 Satz 1 EStG).

8. Aufnahme von Darlehen

Geldbeträge, die dem Betrieb durch die Aufnahme von Darlehen zugeflossen sind, sind keine Betriebseinnahmen (H 4.5 Abs. 2 EStH „Darlehen“).

9. Behandlung der Umsatzsteuer

9.1 Vereinnahmte Umsatzsteuer

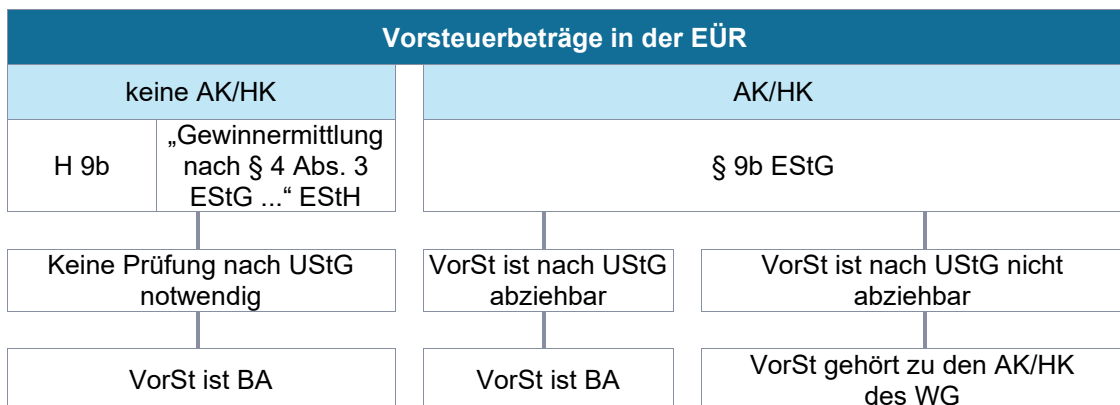
Umsatzsteuerbeträge, die der Unternehmer vom Leistungsempfänger (Kunden) erhält, gehören bei der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG zu den Betriebseinnahmen (H 9b EStH „Gewinnermittlung nach ...“).

Die vom Finanzamt erstattete Vorsteuer ist ebenfalls als Betriebseinnahme anzusetzen (H 9b EStH „Gewinnermittlung nach ...“). Es kommt nicht darauf an, ob der Steuerpflichtige in seiner Rechnung die Umsatzsteuer gesondert ausgewiesen hat.

9.2 Verausgabte Umsatzsteuer

Die an das Finanzamt bezahlte Umsatzsteuer ist als Betriebsausgabe anzusetzen.

Bei Umsatzsteuerbeträgen, die der Unternehmer an Lieferanten/Dienstleister bezahlt (= Vorsteuerbeträge) ist anhand der nachstehenden Übersicht zu prüfen, ob diese Betriebsausgaben oder AK/HK eines Wirtschaftsguts darstellen.



► **Beispiel:**

Silke Drei ist als Ärztin freiberuflich tätig. Sie erwarb am 1.2.02 ein medizinisches Gerät für 50.000 € zzgl. 9.500 € korrekt ausgewiesener Umsatzsteuer.

► **Lösung:**

Die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer i. H. v. 9.500 € ist nicht als Vorsteuer abziehbar, da die Umsätze aus der Tätigkeit als Ärztin umsatzsteuerfrei sind (§ 15 Abs. 2 Nr. 1 UStG i. V. m. § 4 Nr. 14 UStG).

Die AK des angeschafften medizinischen Geräts betragen daher 59.500 € (§ 9b Abs. 1 EStG).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Umsatzsteuervorauszahlung – v10582



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vorausgabe Umsatzsteuer in der EÜR – v11934

10. Entnahmen

10.1 Allgemeines

Die Definition des Begriffs „Entnahmen“ findet sich in § 4 Abs. 1 Satz 2 EStG.

Eine Entnahme ist gegeben, wenn der der Steuerpflichtige dem Betrieb für sich, seinen Haushalt oder für andere betriebsfremde Zwecke WG entnimmt.

Es muss eine „Wertabgabe“ vom betrieblichen Bereich in den privaten (außerbetrieblichen) Bereich stattfinden.

Eine Entnahme erfordert eine eindeutige (ausdrückliche oder schlüssige) Handlung des Steuerpflichtigen (R 4.3 Abs. 3 EStR).

► **Beispiele:**

- *Entnahme von Geld zur Bestreitung des Lebensunterhalts,*
- *Entnahme von Waren und Erzeugnissen aus dem Betrieb für den persönlichen Bedarf,*
- *zeitweise Nutzung eines betrieblichen Gegenstandes (z. B. Kraftfahrzeug) für private Zwecke (Nutzungsentnahme),*
- *Nutzungsänderung, z. B. wird ein bisher zu 60 % für betriebliche Zwecke genutzter PKW nunmehr ausschließlich für Privatfahrten genutzt,*
- *die im Betrieb angestellte Raumpflegerin reinigt auch die Privatwohnung des Steuerpflichtigen (Leistungsentnahme).*

Die eigene Arbeitskraft kann nicht entnommen werden.

10.2 Geldentnahmen

Bei der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG haben Geldentnahmen keinerlei Bedeutung, da bei dieser Gewinnermittlungsart nur die betrieblich veranlassten Geldbewegungen („Betriebseinnahmen“ und „Betriebsausgaben“) erfasst werden.

10.3 Sachentnahmen

Entnahmen dieser Art sind als „fiktive“ BE zu erfassen. Dies ergibt sich aus folgender Überlegung:

- *Hätte der Steuerpflichtige das WG nicht entnommen, sondern veräußert, wären ihm BE zugeflossen.*
- *Aus § 12 Nr. 1 EStG ergibt sich, dass Aufwendungen für die private Lebensführung die Einkünfte nicht mindern dürfen.*



10.4 Entnahme von Nutzungen und Leistungen

In diesen Fällen liegen ebenfalls anzusetzende „fiktive“ BE vor.

Im Ergebnis werden durch diese Handhabung frühere Ausgaben, die als BA berücksichtigt wurden, wieder „rückgängig“ gemacht.

► **Beispiel:**

Der Tierarzt Jonas Drei nutzt einen PKW lt. ordnungsgemäß geführtem Fahrtenbuch zu 70 % für seine freiberufliche Tätigkeit und zu 30 % für private Zwecke.

► **Lösung:**

Der PKW gehört zum notwendigen BV, da der Umfang der betrieblichen Nutzung mehr als 50 % beträgt (R 4.2 Abs. 1 Satz 4 EStR). Die gesamten Kosten des PKW sind daher BA i. S. d. § 4 Abs. 4 EStG.

Da der PKW zu 30 % für private Zwecke genutzt wird, ist dieser Kostenanteil als „fiktive“ BE zu behandeln. Dadurch wird erreicht, dass im Ergebnis nur 70 % der Aufwendungen gewinnmindernd berücksichtigt werden.

10.5 Bewertung der Entnahmen

10.5.1 Entnahme von Wirtschaftsgütern

Entnahmen von WG sind grundsätzlich mit dem **Teilwert** im Zeitpunkt der Entnahme anzusetzen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG).

Teilwert (TW) ist der Betrag, den ein Erwerber des ganzen Betriebs im Rahmen des Gesamtkaufpreises für das einzelne WG ansetzen würde (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG).

- Bei Barentnahmen ist der Nennbetrag anzusetzen.
- Bei WG des Umlaufvermögens (insbesondere Waren) ist der Wiederbeschaffungswert mit dem TW grundsätzlich identisch.
- Bei WG des Anlagevermögens bilden die Wiederbeschaffungskosten grundsätzlich den TW.

10.5.2 Entnahme von Nutzungen und Leistungen

Die Entnahme von Nutzungen und Leistungen hat nicht mit dem TW, sondern mit den tatsächlichen Selbstkosten des Steuerpflichtigen zu erfolgen (H 6.12 EStH „Nutzungen“).

Selbstkosten sind die Gesamtaufwendungen. Dazu gehören die anteiligen Material- und Lohnkosten zuzüglich darauf entfallender Gemeinkostenzuschläge.

10.6 Umsatzsteuer für die Lieferungen und sonstigen Leistungen gegen Entgelt gleichgestellten Vorgänge

Die **Entnahme von Gegenständen** des Unternehmens für unternehmensfremde Zwecke ist einer Lieferung gegen Entgelt gleichgestellt (§ 3 Abs. 1b Nr. 1 UStG). Bemessungsgrundlage der Umsatzsteuer ist der Einkaufspreis zuzüglich der Nebenkosten für den entnommenen oder gleichartigen Gegenstand zum Zeitpunkt der Entnahme (§ 10 Abs. 4 Nr. 1 UStG).

Die Entnahme von Nutzungen und Leistungen aus dem Unternehmen für unternehmensfremde Zwecke ist ein einer sonstigen Leistung gegen Entgelt gleichgestellter Vorgang (§ 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG). Bemessungsgrundlage dieser Umsätze sind nach § 10 Abs. 4 Nr. 2 UStG die entstandenen Kosten.

Die Bezahlung der USt ist eine BA (vgl. H 9b EStH „Gewinnermittlung ...“). Jedoch darf die USt für Umsätze, die Entnahmen sind, nicht gewinnmindernd berücksichtigt werden (§ 12 Nr. 3 EStG).



STOLPERSTEIN

Die durch die Entnahme von Gegenständen oder von Nutzungen und Leistungen evtl. anfallende USt ist als „fiktive“ BE anzusetzen.

Die nach § 12 Nr. 3 EStG erforderliche Hinzurechnung der Umsatzsteuer hat auf den Zeitpunkt der Entnahme zu erfolgen. Die USt wird im VZ der Zahlung als BA berücksichtigt.

Zusammenfassender Überblick über die Behandlung der Umsatzsteuer bei der Einnahmen-Überschuss-Rechnung:

	Betriebseinnahmen	Betriebsausgaben
vereinnahmte Umsatzsteuer	✓	
erstattete Vorsteuer	✓	
gezahlte Vorsteuer und Einfuhrumsatzsteuer:		
■ wenn abziehbar nach § 15 UStG		✓
■ wenn nicht abziehbar nach § 15 UStG, aber für AV und UV i. S. v. § 4 Abs. 3 Satz 3 und 4 EStG		✓ nur im Wege der AfA bei abnutzbarem AV (bzw. Aufnahme in das besondere Verzeichnis)
■ wenn nicht abziehbar nach § 15 UStG und es liegt eine nicht abz. BA vor	✓ (fiktiv)	✓
an das FA abgeführte USt		✓
■ USt für Umsätze, die Entnahmen sind entweder		bei Zahlung außer Ansatz lassen
oder (aus Vereinfachungsgründen)	✓ (fiktiv)	✓ (dann bleibt Zahlung BA)

11. Betriebsausgaben

11.1 Laufende Aufwendungen

Alle betrieblich veranlassten Ausgaben, die „laufend“ anfallen und weder zu den AK noch zu den HK eines WG gehören, sind im Zeitpunkt der Zahlung als BA abziehbar.

Für regelmäßig wiederkehrende Ausgaben gilt § 11 Abs. 2 Satz 2 EStG.

► Beispiele:

- Mieten, Pachten,
- Löhne, Gehälter,
- betriebliche Versicherungen,
- allgemeine Verwaltungsaufwendungen (z. B. Büromaterial etc.),
- Reparatur- und Erhaltungsaufwendungen,
- betrieblicher Steueraufwand (z. B. Grundsteuer für betrieblich genutzte Räume).



11.2 Erwerb von Wirtschaftsgütern des Umlaufvermögens

Aufwendungen für den Erwerb von Umlaufvermögen (z. B. Waren) sind BA. Abzustellen ist allein auf den VZ der Zahlung.

Die Anschaffungskosten von **zum Umlaufvermögen gehörenden Wertpapieren, Grund und Boden und Gebäuden** dürfen jedoch, wenn die Anschaffung/Einlage/Herstellung nach dem 5.5.2006 erfolgt ist, erst im Zeitpunkt der Veräußerung bzw. Entnahme als Betriebsausgaben abgezogen werden (§ 4 Abs. 3 Satz 4 EStG i. V. m. § 52 Abs. 6 Satz 5 EStG).

11.3 Erwerb von WG des abnutzbaren Anlagevermögens

Abnutzbare WG des Anlagevermögens (z. B. Gebäude, Maschinen, KFZ, Betriebs- und Geschäftsausstattung usw.) werden bei der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG in gleicher Weise wie beim BVV behandelt.

Die AK/HK führen danach nicht bereits bei der Anschaffung der WG oder deren Bezahlung zu BA, sondern nur in Höhe der AfA, vgl. § 4 Abs. 3 Satz 3 EStG, R 4.5 Abs. 3 Satz 2 EStR (Durchbrechung des Abflussprinzips!).

Die Vornahme von erhöhten AfA und von SonderAfA ist, wenn die übrigen Voraussetzungen vorliegen, möglich.

Wurden bis zum Zeitpunkt der Veräußerung oder der Entnahme eines WG noch nicht die vollen AK/HK abgezogen, ist der noch vorhandene Restwert im Zeitpunkt des Zuflusses des Veräußerungserlöses bzw. der Entnahme als BA aufzuzeichnen (R 4.5 Abs. 3 Satz 5 EStR, H 4.5 Abs. 3 EStH „Veräußerung abnutzbarer WG“).

Der Veräußerungserlös bzw. der Entnahmewert ist BE.

► Beispiel:

Bernd Acht (Gewinnermittlung § 4 Abs. 3 EStG) hat am 2.6.01 eine Maschine für 20.000 € zuzüglich 19 % in der Rechnung korrekt gesondert ausgewiesener USt erworben.

Er hat diese Maschine am 31.12.03 für insgesamt 15.470 € (inkl. korrekt ausgewiesener 19 % USt) veräußert.

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Maschine beträgt 8 Jahre. Acht ist voll zum Vorsteuerabzug berechtigt und möchte von § 7 Abs. 2 EStG keinen Gebrauch machen.

► Lösung:

Anschaffungskosten 01	20.000 €
- AfA 01 $\frac{1}{8} \times \frac{7}{12}$ (§ 7 Abs. 1 Satz 1 und 4 EStG)	1.458 €
Restwert 31.12.01	<u>18.542 €</u>
- AfA 02 $\frac{1}{8}$ (w. b. § 7 Abs. 1 EStG)	2.500 €
Restwert 31.12.02	<u>16.042 €</u>
- AfA 03: $\frac{1}{8}$ (w. b.)	2.500 €
Restwert 31.12.03 (Verkauf)	<u>13.542 €</u>

Der in 03 zugeflossene Betrag aus der Veräußerung der Maschine i. H. v. 15.470 € ist als BE in 03 zu erfassen (R 4.5 Abs. 3 Satz 1 EStR).

Als BA sind zu berücksichtigen:	AfA 03	2.500 €
		(R 4.5 Abs. 3 Satz 2 EStR)
	Restwert	13.542 €
		(R 4.5 Abs. 3 Satz 4 EStR)

Die beim Verkauf anfallende USt i. H. v. 2.470 € ist an das Finanzamt abzuführen und stellt im VZ der Verausgabung BA dar (H 9b EStH „Gewinnermittlung nach ...“).

11.4 Erwerb von WG des nichtabnutzbaren Anlagevermögens

Das Prinzip der reinen Geldrechnung ist bei der Anschaffung derartiger WG (z. B. Grund + Boden, Beteiligungen an KapG) ebenfalls durchbrochen (§ 4 Abs. 3 Satz 4 EStG):

Die AK/HK von nicht abnutzbaren WG des Anlagevermögens dürfen nicht im Jahr der Anschaffung/Herstellung oder im Jahr der Bezahlung des Kaufpreises als BA abgezogen werden, sondern erst in dem Wj., in dem der Veräußerungspreis für dieses Wirtschaftsgut zufließt bzw. die Entnahme des WG erfolgt.

► Beispiel:

Heike Elf (Gewinnermittlung § 4 Abs. 3 EStG) hat in 01 für 40.000 € ein unbebautes Grundstück erworben, das sie seither eigenbetrieblich genutzt hat.

Sie hat dieses Grundstück in 04 an den Unternehmer Klein für insgesamt 50.000 € veräußert.

► Lösung:

Die AK des Grundstücks sind keine BA im Jahr der Anschaffung (01).

Im VZ 04 ist der zugeflossene Kaufpreis i. H. v. 50.000 € als BE anzusetzen.

Gleichzeitig sind in diesem VZ die AK des Grundstücks (40.000 €) als BA zu berücksichtigen (§ 4 Abs. 3 Satz 4 EStG).

Im Ergebnis wird damit erreicht, dass die „stillen Reserven“ in voller Höhe im VZ der Veräußerung erfasst werden.

Fließt der Kaufpreis für die **Veräußerung von WG i. S. d. § 4 Abs. 3 Satz 4 EStG** in Form einer Veräußerungsrente oder in Raten zu, ist aus Vereinfachungsgründen zugelassen, dass in jedem VZ ein Teilbetrag der noch nicht abgesetzten AK/HK als BA abgezogen wird und zwar in Höhe des Betrages, der als BE zugeflossen ist (R 4.5 Abs. 5 Satz 1 EStR).

Bei der Veräußerung abnutzbarer WG des Anlagevermögens kann, wenn der Kaufpreis in Form einer Rente oder in Raten zufließt, entsprechend verfahren werden (R 4.5 Abs. 5 Satz 2 EStR).

Wird die Kaufpreisforderung in derartigen Fällen (teilweise) uneinbringlich, ist der noch nicht als BA berücksichtigte Betrag in dem Wj. als BA zu berücksichtigen, in dem der Verlust eintritt (R 4.5 Abs. 5 Satz 3 EStR).

► Beispiel:

Jakob Zehn (Gewinnermittlung § 4 Abs. 3 EStG) hat in 01 für insgesamt 25.000 € ein Grundstück erworben und seither betrieblich genutzt.

Er veräußert dieses Grundstück in 05 für insgesamt 60.000 €. Der Kaufpreis wird in drei Raten bezahlt und zwar

<i>am 20.11.05</i>	<i>20.000 €</i>
<i>am 20.1.06</i>	<i>30.000 €</i>
<i>am 12.1.07</i>	<i>10.000 €</i>

► Lösung:

Die AK des Grundstücks sind in 01 keine BA. Sie dürfen erst bei Zufluss des Veräußerungserlöses gewinnmindernd berücksichtigt werden (§ 4 Abs. 3 Satz 4 EStG).

Da der Veräußerungserlös in Raten zufließt, ergibt sich Folgendes:

<i>05:</i>	<i>BE:</i>	<i>20.000 €</i>
	<i>BA:</i>	<i>20.000 €</i>
<i>06:</i>	<i>BE:</i>	<i>30.000 €</i>
	<i>BA:</i>	<i>5.000 €</i>
<i>07:</i>	<i>BE:</i>	<i>10.000 €</i>
	<i>BA:</i>	<i>0 €</i>



11.5 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter („GWG“) und Bildung eines Sammelpostens

Bei WG, deren AK/HK (berechnet ohne USt) nicht mehr als **250 €** betragen, **können** die AK/HK im Wirtschaftsjahr der Lieferung/Herstellung in voller Höhe als BA abgezogen werden, wenn diese WG selbständig genutzt werden können (§ 6 Abs. 2 EStG).

Wurden die AK/HK eines WG gem. § 6 Abs. 2 EStG im Wj. der Anschaffung/Herstellung in voller Höhe als BA abgesetzt, so sind in späteren Wj. angefallene nachträgliche AK/HK im Wj. des Entstehens ebenfalls in voller Höhe als BA abzuziehen.

Betragen die AK/HK **mehr als 250 € und höchstens 800 €**, **können** die AK/HK im Wj. der Anschaffung/Herstellung in voller Höhe als BA abgezogen werden.

Von § 6 Abs. 2 EStG kann nur im Jahr der Anschaffung/Herstellung Gebrauch gemacht werden.

Für die Berechnung der genannten Grenzen ist vom „reinen“ Warenpreis ohne Umsatzsteuer auszugehen. Die Frage, ob die Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehbar ist, spielt für diese Prüfung keine Rolle (R 9b Abs. 2 Satz 1 und 2 EStR).

Vor der Lieferung (= Anschaffung) eines GWG geleistete Anzahlungen sind bereits im Zeitpunkt (VZ) der Anzahlung als BA zu erfassen und entsprechend aufzuzeichnen.

Betragen die AK **mehr als 250 € und nicht mehr als 1.000 €**, kann im Wj. der Anschaffung/Herstellung ein **Sammelposten** gebildet werden. Dieser Sammelposten ist dann im Wj. der Bildung und den folgenden Wj. mit je $\frac{1}{5}$ gewinnmindernd aufzulösen. Scheidet das WG aus dem BV aus, berührt dies die Auflösung des Sammelpostens nicht (§ 6 Abs. 2a EStG).

Ein Sammelposten kann je Wj. nur einheitlich gebildet werden für alle Wirtschaftsgüter des Wirtschaftsjahres mit Aufwendungen von mehr als 250 € und nicht mehr als 1.000 €. In die Entscheidung über die Abschreibungsmethode ist also auch die Gruppe der GWG mit AK von mehr als 800 € einzubeziehen.



HINWEIS

Vgl. dazu umfassend BMF-Schreiben v. 30.9.2010, BStBl 2010 I S. 755, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 6/28.

► Beispiel:

Am 20.12.02 erwarb Emma Zwölf (Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG) ein WG für betriebliche Zwecke. Den Kaufpreis von insgesamt 275 € (inkl. 19 % korrekt gesondert ausgewiesener USt) überwies sie am 2.1.03 auf das Bankkonto des Verkäufers.

Das selbständig nutzbare WG hat eine Nutzungsdauer von drei Jahren. E. Zwölf ist nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt.

► Lösung:

Die AK des WG betragen 275 €, da die USt nicht abziehbar ist (§ 9b Abs. 1 EStG).

Grundsätzlich dürfen die AK nur im Wege der AfA als BA abgezogen werden (§ 4 Abs. 3 Satz 3 EStG). § 6 Abs. 2 EStG kommt auch bei der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG zur Anwendung.

Das erworbene WG ist ein selbständig nutzbares WG, das der Abnutzung unterliegt, sodass zu prüfen ist, ob § 6 Abs. 2 EStG anwendbar ist.

Für die Berechnung der 250 €-Grenze ist stets vom reinen Warenwert auszugehen, auch wenn die USt nicht als Vorsteuer abgezogen werden kann (R 9b Abs. 2 EStR).

Kaufpreis	275,00 €
- enthaltene USt $\frac{19}{119}$	43,91 €
Nettopreis	<u>231,09 €</u>

Die Anschaffungskosten i. H. v. 275 € können daher im VZ 02 (= VZ der Anschaffung) als BA abgezogen werden (§ 6 Abs. 2 EStG). Es kommt nicht darauf an, in welchem VZ der Kaufpreis bezahlt wird.

11.6 Darlehen

Geldbeträge, die zur Tilgung von Darlehen aufgewendet werden, sind keine Betriebsausgaben (H 4.5 Abs. 2 EStH „Darlehen“).

11.7 Ausfall von Forderungen und betrieblichen Darlehen

Fällt eine betriebliche Forderung aus, liegen keine BA vor. Die Gewinnauswirkung ergibt sich dadurch, dass den Aufwendungen für die gelieferten Waren (BA im VZ der Zahlung) keine Einnahmen gegenüberstehen.

Hat ein Steuerpflichtiger aus **ausschließlich betrieblichen Gründen** einem Dritten ein Darlehen hingegeben, liegen BA zu dem Zeitpunkt vor, wenn endgültig feststeht, dass mit einer Rückzahlung des Darlehens nicht mehr zu rechnen ist (H 4.5 Abs. 2 EStH „Darlehens- und Beteiligungsverlust“).

► Beispiel:

Erich Zwanzig hatte J. Vierzig in 01 aus betrieblichen Gründen ein Darlehen i. H. v. 10.000 € gewährt.

Über das Vermögen des J. Vierzig wurde beim zuständigen Insolvenzgericht in 05 die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt. Der Antrag wurde mangels ausreichender Masse abgewiesen (Beschluss des Insolvenzgerichts vom 10.12.05).

► Lösung:

Die Hingabe des Darlehens in 01 führt nicht zu BA. Nach dem Beschluss des Insolvenzgerichts steht fest, dass das Darlehen endgültig verloren ist.

Da die Hingabe des Darlehens aus betrieblichen Gründen erfolgte (d. h. notwendiges BV darstellte), ist bei E. Zwanzig in 05 der Betrag von 10.000 € als BA aufzuzeichnen (H 4.5 Abs. 2 EStH „Darlehens- und Beteiligungsverlust“).

11.8 Diebstahl, Unterschlagung von Geld und anderen WG

Bei Diebstahl oder Unterschlagung von WG des Umlaufvermögens sind keine BA aufzuzeichnen; die Gewinnauswirkung hat sich bereits bei der Zahlung des UV ergeben.

Dies gilt auch bei Verderb von Waren.

Werden WG des Anlagevermögens gestohlen, ist der noch vorhandene Restwert als BA abzusetzen (H 4.5 Abs. 3 EStH „Veräußerung abnutzbarer WG“ entsprechend).

Ein durch Einbruchdiebstahl eingetretener Geldverlust führt bei der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG nur dann zu einer Betriebsausgabe, wenn der betriebliche Zusammenhang anhand konkreter und objektiv greifbarer Anhaltspunkte feststellbar ist (H 4.5 Abs. 2 EStH „Diebstahl“).



11.9 Zinsaufwendungen

Zinsen sind BA, wenn und soweit sie betrieblich veranlasst sind (§ 4 Abs. 4 EStG).

Die für ein betriebliches Darlehen aufgewendeten Zinsen stellen BA im VZ der Zahlung dar.

► **Beispiel:**

Horst Elf (Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG) hatte in 01 aus betrieblichen Gründen bei der X-Bank AG ein Darlehen zur Finanzierung von betrieblichen Investitionen aufgenommen. Für das Darlehen hat er in 02 Zinsen i. H. v. 2.000 € bezahlt. Ferner hat er in 02 insgesamt 5.000 € der Darlehenssumme getilgt.

► **Lösung:**

Die Aufnahme des Darlehens führt nicht zu BE (H 4.5 Abs. 2 EStH „Darlehen“).

Die Tilgungsbeträge sind keine BA des VZ 02.

Die Darlehenszinsen sind betrieblich veranlasst und daher BA im VZ der Zahlung (§ 4 Abs. 4 EStG, § 11 Abs. 2 Satz 1 EStG).

12. Einlagen

12.1 Begriff

Die gesetzliche Definition enthält § 4 Abs. 1 Satz 8 EStG.

Danach sind Einlagen grundsätzlich alle diejenigen Wirtschaftsgüter (z. B. Geld, bewegliche und unbewegliche WG), die dem Betriebsvermögen durch den Steuerpflichtigen von außen (d. h. aus dessen Privatvermögen) zugeführt werden.



HINWEIS

Zur Bestimmung des Einlagewerts vgl. die Kurse zum Bilanzsteuerrecht.

12.2 Einlage von Geld

Da Geldbewegungen bei der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG ohne Bedeutung sind, wirken sich Einlagen in Form von Geld weder auf die BE noch auf die BA aus.

12.3 Einlage von Wirtschaftsgütern

Die Sacheinlage von WG hat bei der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG den Charakter eines Anschaffungsvorgangs.

Es kommt daher entscheidend darauf an, welches WG in das BV eingelegt wird.

Wird ein

- **WG des Umlaufvermögens** (z. B. privat angeschaffte Waren) eingelegt, liegen im Zeitpunkt der Einlage BA in Höhe des Einlagewerts vor (Ausnahme: Wertpapiere, Grund und Boden und Gebäude).
- **abnutzbares WG** eingelegt, dürfen die AfA und bei einer späteren Veräußerung ein dann noch vorhandener Restwert als BA abgezogen werden; ein GWG kann im Zeitpunkt der Einlage mit dem Einlagewert als BA abgezogen werden; dies jedoch nur dann, wenn nicht bereits im PV nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 Satz 2 EStG § 6 Abs. 2 EStG angewendet werden konnte (H 6.12 EStH „GWG“). Nach § 7 Abs. 1 Satz 5 EStG bilden die um die bisherigen Abschreibungen geminderten AK/HK die AfA-Bemessungsgrundlage nach der Einlage, wenn das Wirtschaftsgut der Erzielung von Überschusseinkünften diene.
- **nichtabnutzbares WG** eingelegt, darf der Einlagewert erst bei der Veräußerung bzw. Entnahme des WG als BA abgezogen werden.

Die Bewertung des eingelegten Wirtschaftsgutes bestimmt sich hiervon unabhängig nach § 6 Abs. 1 Nr. 5 EStG.

► **Beispiel:**

Die Ärztin Ute Vier (Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG) hat in 01 ein unbebautes Grundstück für 30.000 € privat erworben.

Seit 1.1.06 wird dieses Grundstück, dessen TW zu diesem Zeitpunkt 35.000 € betrug, als Parkplatz für die Angestellten der Praxis genutzt.

► **Lösung:**

Das Grundstück gehörte bis Ende 05 zum notwendigen Privatvermögen. Ab 1.1.06 gehört es zum notwendigen BV, da es ausschließlich und unmittelbar in Zusammenhang mit der ausgeübten freiberuflichen Tätigkeit genutzt wird (R 4.2 Abs. 7 Satz 1 EStR).

Die Einlage ist gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 EStG mit dem TW anzusetzen. Die AK sind nicht maßgebend, da die Einlage nicht innerhalb von drei Jahren nach der Anschaffung des Grundstücks erfolgt ist.

Die Einlage wirkt sich nicht auf den Gewinn 06 aus, da bei der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG die AK bzw. die an deren Stelle tretenden Werte von nichtabnutzbaren WG erst bei Zufluss des Veräußerungserlöses als BA zu erfassen sind (§ 4 Abs. 3 Satz 4 EStG, R 4.5 Abs. 3 Satz 5 EStR).

12.4 Nutzung von WG des Privatvermögens für betriebliche Zwecke

Aufwendungen, die durch die betriebliche Nutzung eines zum Privatvermögen gehörenden WG entstehen, sind Betriebsausgaben.

► **Beispiel:**

Norbert Zwanzig betreibt eine Änderungsschneiderei und ermittelt den Gewinn aus diesem Gewerbebetrieb nach § 4 Abs. 3 EStG.

Er nutzt einen ihm gehörenden PKW lt. ordnungsgemäß geführtem Fahrtenbuch zu $\frac{1}{3}$ für betrieblich veranlasste Fahrten, im Übrigen für private Zwecke.

In 01 sind für den PKW Kosten i. H. v. 2.700 € angefallen.

► **Lösung:**

Der PKW gehört nicht zum BV, da der Anteil der betrieblichen Nutzung lediglich $\frac{1}{3}$ beträgt und ein zeitnahe Ausweis als gewillkürtes BV im Anlageverzeichnis nicht erfolgt ist (H 4.2 Abs. 9 EStH „Nachweis der ...“).

Der PKW gehört damit zum notwendigen PV, sodass nur die durch die betriebliche Nutzung des PKW entstandenen Kosten i. H. v. 900 € ($2.700 € \times \frac{1}{3}$) BA sind (H 4.7 EStH „Gemischtgenutzte WG“).



II. WECHSEL DER GEWINNERMITTLUNGSART

1. Gründe für den Wechsel der Gewinnermittlungsart

1.1 Wechsel zum Betriebsvermögensvergleich

Als Anlässe kommen z. B. in Betracht:

1. Erstmalige Verpflichtung zur Führung von Büchern und Erstellung von Abschlüssen nach den handelsrechtlichen Vorschriften, da diese Verpflichtung gem. § 140 AO unmittelbare Gültigkeit für das Steuerrecht hat.
2. Nach Überschreiten der maßgeblichen Grenzen des § 141 AO erstmalige Verpflichtung zur Führung von Büchern und zur Erstellung von Abschlüssen.
3. Übergang zur Gewinnermittlung nach § 13a EStG.
4. Schätzung der Besteuerungsgrundlagen gem. § 162 AO (nicht: Ergänzungs- oder Hinzuschätzungen).
5. Veräußerung oder Aufgabe des Betriebs (R 4.5 Abs. 6 EStR).
6. Freiwilliger Wechsel der Gewinnermittlung, z. B.: Rechtsanwalt erstellt Bilanzen, nachdem er vorher den Gewinn durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung ermittelt hat.

1.2 Wechsel zur Einnahmen-Überschuss-Rechnung

Als Anlässe kommen z. B. in Betracht:

1. Kaufmann i. S. d. § 1 Abs. 1 HGB, dessen Unternehmen keinen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb i. S. d. § 1 Abs. 2 HGB erfordert, führt künftig nur noch Aufzeichnungen nach § 4 Abs. 3 EStG.
2. Ist- bzw. Kannkaufmann unterschreitet die Grenzen des § 241a HGB und des § 141 AO und führt künftig nur noch Aufzeichnungen, die § 4 Abs. 3 EStG entsprechen.
3. Freiberuflich Tätiger, der bisher Bilanzen erstellt hatte, erstellt künftig nur noch Einnahmen-Überschuss-Rechnungen.
4. Land- und Forstwirt, der bisher freiwillig Bilanzen aufgestellt hatte oder den Gewinn nach § 13a EStG ermittelt hatte, erstellt künftig Aufzeichnungen, die § 4 Abs. 3 EStG entsprechen.

2. Allgemeines

Die Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG wird durch das Zu- und Abflussprinzip des § 11 EStG, d. h. die **IST-RECHNUNG** beherrscht.

Realisations- und Imparitätsprinzip sind unmittelbare Kennzeichen des Betriebsvermögensvergleichs gem. §§ 5 und 4 Abs. 1 EStG, d. h., die Erfassung von Erträgen und Aufwendungen richtet sich nach dem Prinzip der **SOLL-RECHNUNG**.

Trotz der unterschiedlichen periodengerechten Erfassung von Geschäftsvorfällen ist der Totalgewinn eines Unternehmens, d. h. die Summe aller Gewinne von der Gründung bis zur Liquidation, bei beiden Gewinnermittlungsarten gleich.

Der Wechsel von der Ist-Rechnung zur Sollrechnung erfordert, dass Betriebsvorgänge, die bisher noch nicht berücksichtigt wurden, beim ersten Bestandsvergleich berücksichtigt werden (H 4.6 EStH „Gewinnberichtigungen beim ...“).

Daher sind bei jedem noch nicht abgeschlossenen Geschäftsvorgang bzw. bei jedem im Zeitpunkt des Übergangs bilanzierten oder zu bilanzierenden Aktiv- oder Passivposten folgende Fragen zu untersuchen:

- Welche Gewinnauswirkung (GA) sieht das Steuerrecht vor?
- Welche GA ist nach der bisherigen Gewinnermittlung bereits eingetreten?
- Welche GA ist nach der neuen Gewinnermittlung (ohne Zu- und Abrechnungen) zu erwarten?



HINWEIS

Da sich jeder Geschäftsvorfall nur einmal auswirken darf und auswirken muss, sind sich ergebende Doppelauswirkungen oder Nichtauswirkungen durch Zu- und Abrechnungen zu korrigieren.

Nach einem Wechsel der Gewinnermittlungsart ist der Steuerpflichtige an diese Wahl für grundsätzlich drei VZ gebunden. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn besondere wirtschaftliche Gründe für einen erneuten Wechsel vorliegen (H 4.6 EStH „Erneuter Wechsel der ...“).

3. Wechsel von der Einnahmen-Überschuss-Rechnung zum Betriebsvermögensvergleich



PRÜFUNGSTIPP

Bei einer Betriebsveräußerung bzw. -aufgabe (§ 16 EStG) kommt es zwingend zu einem Wechsel der Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich, wenn der Gewinn bisher durch EÜR ermittelt wurde (vgl. R 4.5 Abs. 6 EStR).

In einem solchen Fall sind also zuerst die Folgen des Wechsels der Gewinnermittlung und anschließend diejenigen der Betriebsveräußerung bzw. -aufgabe zu bearbeiten und darzustellen.

Die einzelnen WG sind beim Übergang zum Betriebsvermögensvergleich (BVV) mit den Werten anzusetzen, mit denen sie zu Buch stehen würden, wenn der Gewinn von Anfang an durch BVV ermittelt worden wäre (H 4.6 EStH „Bewertung von WG“).

Die zum Anlagevermögen gehörenden nicht abnutzbaren WG und die in § 4 Abs. 3 Satz 4 EStG genannten WG des Umlaufvermögens sind in der Eröffnungsbilanz mit den Werten anzusetzen, mit denen sie im Verzeichnis des § 4 Abs. 3 Satz 5 EStG aufgezeichnet sind (R 4.6 Abs. 1 Satz 4 EStR).

3.1 Erfassung des Übergangsgewinns

Der saldierte Betrag der Zu- und Abrechnungen ist beim ersten nach § 5 EStG, § 4 Abs. 1 EStG ermittelten Jahresgewinn neben dem laufenden Gewinn zu berücksichtigen.

Die Zurechnung erfolgt nicht innerhalb der Gewinnermittlung, sondern ist außerbilanzmäßig dem laufenden Gewinn hinzuzurechnen (H 4.5 Abs. 6 EStH „Übergangsgewinn“).

Zur Vermeidung von Härten kann der „Übergangsgewinn“ auf Antrag **gleichmäßig** auf das Jahr des Übergangs und die beiden folgenden Jahre verteilt werden (R 4.6 Abs. 1 Satz 2 EStR).

Wird der Betrieb innerhalb der 3-Jahres-Frist aufgegeben oder veräußert, erhöhen die noch nicht berücksichtigten Zurechnungsbeträge den laufenden Gewinn des letzten Wj.

Wird der Betrieb aufgegeben oder veräußert, kann der sich ergebende Übergangsgewinn nicht verteilt werden (H 4.5 Abs. 6 EStH „Übergangsgewinn“, H 4.6 EStH „keine Verteilung des ...“).

Die erforderlichen Zu- und Abrechnungen sind in voller Höhe beim laufenden Gewinn des Jahres vorzunehmen, in dem die Veräußerung stattgefunden hat oder die Betriebsaufgabe erfolgt ist.

3.2 Erfassung des Übergangsverlustes

Ergibt sich beim Wechsel der Gewinnermittlungsart ein sog. Übergangsverlust, ist dieser im Wj. des ersten Bestandsvergleichs zu berücksichtigen. Eine Verteilung kommt nicht in Betracht.



3.3 Behandlung bei einzelnen Wirtschaftsgütern

Grund und Boden

Der Ansatz in der Eröffnungsbilanz (EB) hat grundsätzlich mit dem Wert zu erfolgen, mit dem er bereits in dem nach § 4 Abs. 3 Satz 5 EStG zu führenden Verzeichnis ausgewiesen war (R 4.6 Abs. 1 Satz 4 EStR).

Es ergeben sich daher keine Zu- und Abrechnungen, da die steuerliche Behandlung bei beiden Gewinnermittlungsarten gleich ist.

Ausnahme

Ist der TW im Zeitpunkt des Übergangs unter die AK gefallen, kann der Ansatz in der EB mit dem nTW (= niedrigeren Teilwert) erfolgen, wenn die Wertminderung von Dauer ist.

Der Unterschiedsbetrag zwischen den AK (ausgewiesen im Verzeichnis des § 4 Abs. 3 Satz 5 EStG) und dem Ansatz in der EB ist dann abzurechnen.

Wirtschaftsgüter i. S. d. § 4 Abs. 3 Satz 4 EStG

Für diese Wirtschaftsgüter unterbleiben die Zu- und Abrechnungen, vgl. Anhang 1 EStR, da sich bei der Einnahmen-Überschuss-Rechnung noch keine Gewinnauswirkungen ergeben haben.

Warenbestand

Es erfolgt eine Hinzurechnung (siehe dazu auch: Anhang 1 EStR).

Dies ergibt sich daraus, dass bei der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG der Einkauf von Waren zu BA bei der Zahlung führt und bei der Gewinnermittlung durch Bestandsvergleich BA in Höhe des Wareneinsatzes bei der Veräußerung ausgewiesen werden.

Forderungen

Ansatz in EB gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG.

Da sich bei § 4 Abs. 3 EStG mangels Geldflusses noch keine GA ergeben hat und beim Eingang der Forderung sich ebenfalls keine GA ergibt (reiner Aktivtausch), ist der Forderungsbestand zuzurechnen.

Zur Berücksichtigung eines nTW vgl. nachfolgend.

Verbindlichkeiten

Ansatz in EB gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG.

§ 4 Abs. 3 EStG: keine GA mangels Geldflusses.

§ 4 Abs. 1 bzw. § 5 EStG: keine GA, da Aktiv-Passiv-Tausch.

Abrechnung ist vorzunehmen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Ansatz in EB gem. § 5 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG.

§ 4 Abs. 3 EStG: BA in voller Höhe bei Zahlung soweit nicht § 11 Abs. 2 Satz 3 EStG greift.

§ 4 Abs. 1 bzw. § 5 EStG: Aufwand bei Auflösung der aRAPs.

Zurechnung ist veranlasst.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Ansatz in EB gem. § 5 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EStG.

§ 4 Abs. 3 EStG: BE bei Vereinnahmung in voller Höhe sofern nicht § 11 Abs. 1 Satz 3 EStG angewandt wurde.

§ 4 Abs. 1 bzw. § 5 EStG: Ertrag bei Auflösung der pRAPs.

Abrechnung ist veranlasst.

Abnutzbares Anlagevermögen

Ansatz in EB gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG.

§ 4 Abs. 3 EStG: BA i. H. d. jährlichen AfA.

§ 4 Abs. 1 bzw. § 5 EStG: Aufwand i. H. d. jährlichen AfA.

Da die Behandlung bei beiden Gewinnermittlungsarten gleich ist, ergeben sich keine Zu- und Abrechnungen.

Eine Ausnahme besteht dann, wenn in der EB nicht die um die AfA verminderten AK, sondern der – auf Dauer – niedrigere TW anzusetzen ist. In diesem Fall ist die „TW-AfA“ abzurechnen.

Umsatzsteuer

Ansatz der Verbindlichkeit in der EB gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG.

§ 4 Abs. 3 EStG: bisher keine BA, da Zahlung noch nicht erfolgt ist.

§ 4 Abs. 1 bzw. § 5 EStG: Zahlung stellt Aktiv-Passiv-Tausch dar, d. h. keine GA.

Der bilanzierte Betrag ist daher abzurechnen.

Wertberichtigung (Delkredere)

Die Wertberichtigung ist unmittelbar bei den Forderungen in der EB gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG zur Darstellung eines niedrigeren Teilwerts vorzunehmen.

§ 4 Abs. 3 EStG: bisher keine BA, Forderungsausfälle sind bei dieser Gewinnermittlungsart unbeachtlich, da nur auf den Zahlungsfluss abgestellt wird.

§ 4 Abs. 1 bzw. § 5 EStG: keine GA bei Ausfall der Forderung i. H. d. wertberichtigten Betrages.

Die Wertberichtigung wird bei der Ermittlung des Ansatzes der Forderungen berücksichtigt; sie ist kein eigener Bilanzposten, sondern lediglich eine Rechengröße zur Ermittlung des maßgeblichen Ansatzes der Forderungen.

Rückstellungen

Bewertung in der EB gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG.

§ 4 Abs. 3 EStG: mangels Geldflusses bisher keine BA.

§ 4 Abs. 1 bzw. § 5 EStG: Die tatsächliche Inanspruchnahme führt in Höhe des Betrages, für den bisher eine RSt gebildet wurde, nicht mehr zu BA.

Der EB-Wert ist daher abzurechnen.



HINWEIS

Eine (unvollständige) Übersicht über erforderliche Zu- und Abrechnungen finden Sie in Anlage zu R 4.6 EStR.

► Beispiel:

Der Rechtsanwalt Paul Tausend ermittelte bis einschl. VZ 04 seinen Gewinn durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung.

Zum 1.1.05 erstellt er eine Eröffnungsbilanz. Aus den vorliegenden Unterlagen ergibt sich u. a. Folgendes:

Zur Finanzierung der Anschaffung einer neuen Büroausstattung hatte er am 1.7.04 ein Darlehen i. H. v. 25.000 € aufgenommen, das in einer Summe am 30.6.10 zurückzuzahlen ist.

Bei der Auszahlung des Darlehens hat die Bank vereinbarungsgemäß ein Disagio von 5 % einbehalten, so dass nur 23.750 € zur Auszahlung gelangt sind.

Als BA 04 wurden bisher die am 30.12.04 gezahlten Darlehenszinsen von 1.000 € für den Zeitraum 1.7. – 31.12.04 aufgezeichnet.



► **Lösung:**

1. Behandlung 04:

Bei der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG stellt das bei der Darlehensauszahlung einbehaltene Disagio eine BA im VZ der Darlehensauszahlung dar (§ 11 Abs. 2 Satz 1 EStG, H 11 EStH „Damnum“).

Das Disagio i. H. v. 1.250 € gehört daher zu den BA des VZ 04.

§ 11 Abs. 2 Satz 3 EStG ist nicht anzuwenden (§ 11 Abs. 2 Satz 4 EStG).

2. Behandlung 05:

Der Wechsel der Gewinnermittlungsart erfordert, dass Betriebsvorgänge, die bisher noch nicht berücksichtigt waren, beim ersten Betriebsvergleich berücksichtigt werden (R 4.6 Abs. 1 Satz 1 EStR).

Die einzelnen WG sowie die RAP sind beim Übergang zum BVV mit den Werten anzusetzen, mit denen sie zu Buch stehen würden, wenn der Gewinn von Anfang an durch BVV ermittelt worden wäre (H 4.6 EStH „Bewertung von WG“).

Bei der Gewinnermittlung durch BVV ist das Disagio als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen und entsprechend der Laufzeit des Darlehens aufzulösen. Da es sich um ein sog. Fälligkeitsdarlehen handelt, muss die Auflösung linear erfolgen (H 6.10 EStH „Damnum“).

Der Ansatz in EB 1.1.05 ermittelt sich somit wie folgt:

Disagio 1.7.04	1.250 €
- Auflösung 04: $\frac{1}{6} \times \frac{6}{12}$	104 €
Ansatz eines RAP in der EB (§ 5 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG)	<u>1.146 €</u>

Die Auflösung des Disagios führt beim BVV zu BA. Bei einer gedachten Fortführung der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG wären in den VZ 05 ff. keine weiteren BA aufzuzeichnen gewesen.

Infolge des Wechsels der Gewinnermittlungsart ergibt sich somit, dass sich der in der EB ausgewiesene Disagiobetrag (= ARAP gem. § 5 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG) doppelt aufwandswirksam auswirken würde.

Es ist daher eine Zurechnung i. H. v. 1.146 € vorzunehmen.

Im Wj. 05 ist von dem in der EB ausgewiesenen Disagio ein Teilbetrag von 208 € aufzulösen (H 6.10 EStH „Damnum“).

► **Beispiel:**

Der Gewerbetreibende Toni Elf wurde im Oktober 04 zutreffend vom Finanzamt aufgefordert, zum 1.1.05 Bücher zu führen und aufgrund jährlicher Bestandsaufnahmen Abschlüsse zu erstellen.

Er hat deshalb zum 1.1.05 folgende steuerliche Eröffnungsbilanz erstellt:

PKW	6.000	Kapital	35.500
Forderungen	28.000	Verbindlichkeiten	7.000
Waren	10.000	Umsatzsteuer 04	1.000
		Gewerbesteuerrückstellung	<u>500</u>
	44.000		44.000

Erläuterungen:

1. Bei der Geschäftseröffnung in 01 waren lediglich Barmittel von 5.000 € vorhanden.
2. Die Kundenforderungen wurden ebenso wie die gegenüber den Lieferanten bestehenden Verbindlichkeiten mit dem Nennwert (brutto) angesetzt.
3. Der PKW war im Anlageverzeichnis 31.12.04 mit dem Restwert von 6.000 € und einer RND von 2 Jahren angesetzt worden.
4. Die Waren sind mit den AK ausgewiesen.
5. Die GewSt-VZ 04 i. H. v. 1.000 € sind als BA behandelt worden.
6. Für das Wj. 05 wurde ein Gewinn von 40.000 € ermittelt.

► Lösung:**Allgemeines:**

In der EB sind die Werte zugrunde zu legen, mit denen die WG zu bilanzieren wären, wenn der Gewinn von Anfang an durch BVV ermittelt worden wäre (H 4.6 EStH „Bewertung von ...“).

Wegen des vorgenommenen Übergangs von § 4 Abs. 3 EStG zum BVV gem. § 5 EStG sind Korrekturen nach H 4.6 EStH „Gewinnberichtigungen“ vorzunehmen.

PKW:

Der EB-Wert ist zutreffend, da die EB dem bisherigen RW entsprechen muss.

Auswirkung bei der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG nur im Wege der AfA (§ 4 Abs. 3 Satz 3 EStG).

Bei – gedachter – Fortführung der § 4 Abs. 3 Gewinnermittlung würden sich weiterhin BA i. H. d. AfA ergeben.

Bei der Gewinnermittlung nach BVV ergibt sich ebenfalls eine GA i. H. d. jährlichen AfA.

Es sind daher weder Zu- noch Abrechnungen erforderlich, da gleiche Behandlung bei § 4 Abs. 3 und BVV.

Forderungen:

Der EB-Ansatz erfolgte zutreffend mit dem Nennwert (brutto). Bisher keine GA bei § 4 Abs. 3 EStG, da noch kein Zufluss. Bei gedachter Fortführung dieser Gewinnermittlung wären bei Zufluss BE i. H. d. Bruttobetrag zu erfassen (H 9b EStH „Gewinnermittlung nach ...“).

Infolge BVV ergibt sich jedoch beim Eingang der Forderungen keine GA.

Somit ist eine Zurechnung i. H. v. 28.000 € vorzunehmen.

Waren:

Ansatz in EB mit AK zutreffend gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG; bisher BA bei Zahlung gem. § 11 Abs. 2 Satz 1 EStG; bei Fortführung gem. § 4 Abs. 3 keine BA bei Veräußerung der Waren, da Bestände unbeachtlich; bei BVV ergibt sich bei der Veräußerung der Waren infolge des Wareneinsatzes eine GA;

somit Zurechnung i. H. v. 10.000 € erforderlich (Anlage 1 EStR).

Verbindlichkeiten:

Ansatz in EB zutreffend (§ 246 Abs. 1 HGB, § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG).

Bisher keine BA bei § 4 Abs. 3 mangels Geldflusses; bei Fortführung gem. § 4 Abs. 3 BA bei Zahlung; infolge des Wechsels zum BVV keine BA bei der Zahlung, sondern erfolgsneutrale Buchung;

Abrechnung i. H. v. 7.000 € ist vorzunehmen.



USt-Verbindlichkeit 04:

Ansatz in EB zutreffend (§ 246 Abs. 1 HGB, § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG).

Bisher keine BA bei § 4 Abs. 3 mangels Geldflusses; bei Fortführung gem. § 4 Abs. 3 EStG BA bei Zahlung (H 9b EStH „Gewinnermittlung nach ...“).

Bei der nunmehrigen Gewinnermittlungsart ergibt sich bei der Zahlung keine GA, sondern eine erfolgsneutrale Buchung; somit Abrechnung i. H. v. 1.000 €.

GewSt-RSt 04:

Ansatz in EB zutreffend gem. § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB; § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG, keine GA bei § 4 Abs. 3 bisher mangels Geldflusses; bei Fortführung gem. § 4 Abs. 3 BA im VZ der Zahlung; bei BVV keine BA bei Zahlung, sondern erfolgsneutrale Auflösung der RSt. In beiden Fällen ist jedoch § 4 Abs. 5b EStG anzuwenden, d. h. es liegen keine abziehbaren BA vor.

Keine Abrechnung, da sich die GewSt auf den steuerlichen Gewinn nicht auswirken darf (§ 4 Abs. 5b EStG).

Summe der Zu- und Abrechnungen: 30.000 € (= Übergangsgewinn)

Dieser ist grundsätzlich zusammen mit dem laufenden Gewinn 05 zu versteuern. Auf Antrag ist der Übergangsgewinn gleichmäßig auf die Wj. 05 – 07 zu verteilen (R 4.6 Abs. 1 Satz 2 EStR).

4. Wechsel von der Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich zur Einnahmen-Überschuss-Rechnung

Auch beim Wechsel vom BVV zur EÜR dürfen Betriebsvorgänge weder doppelt berücksichtigt werden noch unberücksichtigt bleiben (H 4.6 EStH „Gewinnberichtigung beim ... – Wechsel zur EÜR“).

Da auch bei der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG gewillkürtes BV möglich ist, führt der Wechsel der Gewinnermittlungsart nicht zur Entnahme der beim BVV als gewillkürtes BV behandelten WG.

4.1 Erfassung des Übergangsgewinns/-verlustes

Übergangsgewinne und Übergangsverluste sind grundsätzlich im ersten VZ des Übergangs zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG zu erfassen (R 4.6 Abs. 2 EStR).

Soweit sich die Betriebsvorgänge, die den durch den Wechsel der Gewinnermittlungsart bedingten Korrekturen entsprechen, noch nicht im ersten Jahr nach dem Übergang zur EÜR ausgewirkt haben, können die Korrekturen auf Antrag in dem VZ vorgenommen werden, in dem sie sich tatsächlich auswirken (H 4.6 EStH „Gewinnberichtigung beim Wechsel zur EÜR“).

Die Abweichung gegenüber der Behandlung beim Wechsel zum BVV liegt darin begründet, dass beim Wechsel zur EÜR üblicherweise ein Übergangsverlust entsteht, während beim umgekehrten Wechsel normalerweise ein (u. U. außergewöhnlich hoher) Übergangsgewinn auszuweisen ist.

4.2 Behandlung bei einzelnen Bilanzposten

Es gelten die Ausführungen zur Behandlung bei einzelnen Bilanzposten beim Wechsel von der EÜR zum BVV, jedoch mit umgekehrten Vorzeichen.

► Beispiel:

Der Gewerbetreibende Klaus Zwölf hat bisher seinen Gewinn freiwillig nach § 5 EStG ermittelt.

Da er seine Tätigkeit aus Altersgründen erheblich eingeschränkt hat, ermittelt er den Gewinn ab dem VZ 05 zulässigerweise nach § 4 Abs. 3 EStG.

Zum 31.12.04 hat Klaus Zwölf folgende steuerliche Schlussbilanz erstellt:

Unbebaute Grundstücke	40.000	Kapital	46.000
Waren	20.000	Darlehensverbindlichkeiten	20.000
Forderungen aus L + L	8.000	Verbindlichkeiten aus L + L	5.000
Finanzkonten	<u>5.000</u>	Umsatzsteuerverbindlichkeit	<u>2.000</u>
	73.000		73.000

Erläuterungen:

Das Grundstück wurde vor 15 Jahren angeschafft und seither mit den AK als gewillkürtes BV ausgewiesen.

Der TW ist zum 31.12.04/1.1.05 auf 300 % der AK gestiegen.

Der Warenbestand wurde mit den AK angesetzt, da der TW über den AK liegt.

Forderungen und Verbindlichkeiten aus L + L sind mit den jeweiligen Bruttobeträgen bilanziert worden.

► Lösung:

Wegen des Übergangs von BVV zu § 4 Abs. 3 EStG ist zu prüfen, ob sich Geschäftsvorfälle durch den Wechsel nicht doppelt auswirken (würden) bzw. ihre steuerliche Auswirkung unterbleiben würde.

Sich deshalb ergebende Korrekturen sind grundsätzlich dem ersten nach § 4 Abs. 3 EStG ermittelten Jahresgewinn zuzurechnen (R 4.6 Abs. 2 EStR).

Grundlage für die Korrekturen sind die zutreffenden Bilanzansätze in der letzten den steuerlichen Vorschriften entsprechenden SB (d. h. derjenigen zum 31.12.04).

Unbebautes Grundstück:

Ansatz in der SB entspricht § 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG.

Da auch bei § 4 Abs. 3 EStG gewillkürtes BV möglich ist, braucht das Grundstück wegen des Wechsels der Gewinnermittlungsart nicht entnommen zu werden. Der Gr + Bo ist mit den ursprünglichen AK in das nach § 4 Abs. 3 Satz 5 EStG zu führende Verzeichnis aufzunehmen.

Warenbestand:

Ansatz in SB ist zutreffend (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG).

Bisher keine GA, da die Waren noch nicht veräußert wurden; bei der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG wird der Warenbestand nicht als BA aufgezeichnet;

Abrechnung i. H. v. 20.000 € (Anlage 1 EStR Tz. 2).

Forderungen:

Ansatz in SB ist zutreffend gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG.

Die Forderungen wurden beim BVV bereits erfolgswirksam erfasst; bei § 4 Abs. 3 EStG sind beim Eingang der Forderungen BE aufzuzeichnen;

Abrechnung i. H. v. 8.000 €.

Darlehen:

Ansatz in SB ist zutreffend gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG.

Weder Zu- noch Abrechnungen erforderlich, da die steuerliche Behandlung in beiden Gewinnermittlungsarten gleich ist, d. h. keine BA bei Tilgung der Schuld (H 4.5 Abs. 2 EStH „Darlehen“).



Verbindlichkeiten aus L + L:

Der Ansatz in der SB ist zutreffend gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG. GA bei BVV (in 04 bei der gewinnwirksamen Einbuchung der Verbindlichkeiten) bei § 4 Abs. 3 EStG sind BA bei der Begleichung dieser Verbindlichkeiten aufzuzeichnen (§ 11 Abs. 2 Satz 1 EStG);

Es ist daher eine Zurechnung i. H. v. 5.000 € vorzunehmen.

Umsatzsteuer:

Ansatz in SB ist zutreffend gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG.

Keine GA bei BVV, sondern erfolgsneutrale Behandlung; bei § 4 Abs. 3 EStG ist die USt bei der Zahlung als BA aufzuzeichnen (H 9b EStH „Gewinnermittlung nach ...“).

Daher ist eine Zurechnung i. H. v. 2.000 € vorzunehmen.

Summe der Zurechnungen:	7.000 €
Summe der Abrechnungen:	28.000 €
Übergangsverlust	<u>21.000 €</u>

Dieser Verlust ist grundsätzlich im VZ 05 zu berücksichtigen (R 4.6 Abs. 2 EStR).

Auf Antrag sind die einzelnen Zu- und Abrechnungen im VZ ihrer tatsächlichen Auswirkung zu berücksichtigen (H 4.6 EStH „Gewinnberichtigung beim ...“).

▶ **Beispiel:**

(Fallergänzung)

Von den o. a. Forderungen ist in 05 lediglich ein Teilbetrag von 6.000 € eingegangen. Der Restbetrag von 2.000 € wurde erst in 06 vereinnahmt. Klaus Zwölf möchte in 06 möglichst geringe Einkünfte versteuern.

▶ **Lösung:**

05:

Abrechnung bei den Forderungen nur 6.000 € (= eingegangener Betrag)

Der Übergangsverlust beträgt somit 19.000 €.

06:

Abrechnung bei den Forderungen 2.000 € wegen tatsächlicher Vereinnahmung. Übergangsverlust somit 2.000 €.

III. NICHT ABZIEHBARE BETRIEBSAUSGABEN NACH § 4 ABS. 4A EStG

1. Grundsätzliches

§ 4 Abs. 4a EStG regelt die Frage des Schuldzinsenabzugs als Betriebsausgabe unabhängig von der Art der Finanzierung, von gemischten Zahlungskonten oder von dem Verhältnis von Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben.

Von entscheidender Bedeutung ist die gesetzliche Fiktion, dass, soweit der Stpfl. „Überentnahmen“ tätigt, diese nicht betrieblich veranlasst sind.



HINWEIS

SCHEMA

Systematisch ergibt sich damit eine zweistufige Prüfung (BMF-Schreiben v. 2.11.2018, BStBl. I 2018 S. 1207, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 4/10 (kurz: BMF 1 § 4/10), Rn. 1):

1. Schritt Ermittlung der betrieblich veranlassten Schuldzinsen nach allgemeinen Grundsätzen (Betriebsausgaben dem Grunde nach).
2. Schritt Prüfung § 4 Abs. 4a EStG; Beschränkung des Betriebsausgabenabzugs durch „Überentnahmen“ (Betriebsausgaben der Höhe nach).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

BMF-Schreiben zu § 4 Abs. 4a EStG – v10583

2. Ermittlung der Überentnahmen

Die Überentnahmen werden nach § 4 Abs. 4a Satz 2 EStG in Abhängigkeit von den Entnahmen, dem Gewinn bzw. Verlust und den Einlagen ermittelt. Maßgebend sind dafür die Verhältnisse des einzelnen Gewerbebetriebs, d. h., unterhält der Stpfl. z. B. neben einem Einzelgewerbebetrieb noch ein davon zu trennendes freiberufliches Einzelunternehmen, so ist § 4 Abs. 4a EStG für beide Betriebe jeweils getrennt zu beurteilen (= betriebsbezogene Betrachtung, BMF 1 § 4/10, Rn. 8).



HINWEIS

DEFINITION DER ÜBERENTNAHMEN NACH § 4 ABS. 4A SATZ 2 EStG

$$\begin{array}{l} \text{Gewinn bzw. Verlust des Wirtschaftsjahres} \\ + \text{ Einlagen des Wirtschaftsjahres} \\ - \text{ Entnahmen des Wirtschaftsjahres} \\ = \text{ Saldo} > 0 \text{ (= Unterentnahme); Saldo} < 0 \text{ (= Überentnahme)} \end{array}$$

Gewinn eines Wirtschaftsjahres:

Der Begriff Gewinn umfasst auch einen Verlust (BMF 1 § 4/10, Rn. 8).

Maßgebend ist der Gewinn nach § 4 Abs. 1 EStG (= Steuerbilanzgewinn). Außerbilanzielle Hinz- und Abrechnungen wirken sich auf den Gewinn i. S. des § 4 Abs. 4a EStG nicht aus.



Entnahmen eines Wirtschaftsjahres:

Maßgebend sind die in § 4 Abs. 1 Satz 2 – 6 EStG normierten Tatbestände.

Hinsichtlich Geldentnahmen ist zu beachten: Wird ein Sollsaldo auf einem Kontokorrentkonto, der aufgrund privater Zahlungsvorgänge entstanden ist oder sich erhöht hat, durch Gutschrift von Betriebseinnahmen getilgt, ist im Zeitpunkt der Gutschrift eine Entnahme i. S. d. § 4 Abs. 4a EStG gegeben.

Zu den Entnahmen zählen aufgrund der betriebsbezogenen Betrachtungsweise auch

- Überführungen von Wirtschaftsgütern ins Privatvermögen i. R. einer Betriebsveräußerung oder Betriebsaufgabe bzw. der Erlös i. R. einer Betriebsveräußerung oder -aufgabe, soweit dieser ins Privatvermögen fließt.
- Überführungen einzelner Wirtschaftsgüter aus einem Betrieb in einen anderen Betrieb des Stpfl. (§ 6 Abs. 5 Satz 1, 2 EStG) und unentgeltliche Übertragungen einzelner WG i. S. d. § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG stellen Entnahmen im abgebenden Betriebsvermögen und Einlagen im aufnehmenden Betriebsvermögen dar.
- Im Falle einer unentgeltlichen Übertragung eines Betriebs oder Mitunternehmeranteils nach § 6 Abs. 3 EStG liegen beim Übergeber keine Entnahmen und beim Übernehmer keine Einlagen vor; die bisherigen Über-/Unterentnahmen sowie der kumulierte Entnahmenüberschuss (siehe BMF 1 § 4/10, Rn. 11) gehen auf den Rechtsnachfolger über.

Einlagen eines Wirtschaftsjahres:

Maßgebend sind die in § 4 Abs. 1 Satz 8 EStG normierten Tatbestände.

Wegen der betriebsbezogenen Betrachtungsweise stellen Auszahlungen von Gewinnanteilen durch eine Mitunternehmerschaft an die Beteiligten Einlagen im Betrieb des Beteiligten dar, sofern die Beteiligung Betriebsvermögen darstellt.

Die kurzfristige Einlage von Geld stellt einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten dar (§ 42 AO), wenn alleiniger Zweck die Vermeidung der Hinzurechnung nach § 4 Abs. 4a EStG ist (BMF 1 § 4/10, Rn. 13). Die Besteuerungsgrundlagen sind ohne derartige Einlage zu ermitteln.

3. Typisierte nicht abziehbare Schuldzinsen

Die nicht abziehbaren Schuldzinsen werden nach § 4 Abs. 4a Satz 3 EStG typisiert mit 6 % ermittelt. In die maßgebende Bemessungsgrundlage sind die Über- bzw. Unterentnahmen der vorangegangenen Wirtschaftsjahre einzubeziehen.

Über- und Unterentnahmen der vor dem 1.1.1999 endenden Wirtschaftsjahre bleiben hierbei unberücksichtigt (§ 52 Abs. 6 Satz 7 EStG).

Des Weiteren ist zu beachten, dass die maßgebende Bemessungsgrundlage auf den kumulierten Entnahmenüberschuss begrenzt ist. Der kumulierte Entnahmenüberschuss errechnet sich aus den Entnahmen der Totalperiode abzüglich der Einlagen der Totalperiode, d. h. seit der Betriebsöffnung, frühestens aber seit dem 1.1.1999 (BMF 1 § 4/10, Rn. 16).

Die Bemessungsgrundlage für die 6 %-Pauschalierung ermittelt sich wie folgt:

	Überentnahme des laufenden Wirtschaftsjahres
+	Überentnahmen vorangegangener Wirtschaftsjahre
-	Unterentnahmen vorangegangener Wirtschaftsjahre
=	<u>Bemessungsgrundlage i. S. d. § 4 Abs. 4a Satz 3 EStG</u>

	höchstens jedoch kumulierter Entnahmenüberschuss:
	Entnahmen des Wirtschaftsjahres
-	Einlagen des Wirtschaftsjahres
+	kumulierter Entnahmenüberschuss des Vorjahres
=	<u>kumulierter Entnahmenüberschuss des Wirtschaftsjahres</u>



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Typisiert nicht abziehbare Schuldzinsen – v10630

► **Beispiel:**

Der Gewerbetreibende A erzielte im Wj. 01 (Betriebseröffnung) einen Gewinn i. H. v. 80.000 €; die in 01 getätigten Einlagen betrugen 100.000 €, die in 01 getätigten Entnahmen 250.000 €. Im Wj. 02 erzielte A einen Gewinn i. H. v. 220.000 €; A tätigte in 02 Entnahmen i. H. v. 200.000 €

Wirtschaftsjahr 01:

Die Überentnahmen 01 betragen (§ 4 Abs. 4a Satz 2 EStG):

	Gewinn des Wirtschaftsjahres 01	80.000 €
+	Einlagen des Wirtschaftsjahres 01	100.000 €
-	Entnahmen des Wirtschaftsjahres 01	250.000 €
=	Überentnahme 01	<u>70.000 €</u>

maximal jedoch kumulierter Entnahmenüberschuss:

	Entnahmen des Wirtschaftsjahres 01	250.000 €
-	Einlagen des Wirtschaftsjahres 01	100.000 €
+	kumulierter Entnahmenüberschuss des Vorjahres	–
=	kumulierter Entnahmenüberschuss des Wj. 01	<u>150.000 €</u>

Da der kumulierte Entnahmenüberschuss des Wj. 01 die Überentnahme 01 überschreitet, ist die Bemessungsgrundlage nicht zu deckeln. Die nach § 4 Abs. 4a Satz 3 EStG nicht abziehbaren Schuldzinsen betragen daher 4.200 € (6 % v. 70.000 €).

Wirtschaftsjahr 02:

	Gewinn des Wirtschaftsjahres 02	220.000 €
-	Entnahmen des Wirtschaftsjahres 02	200.000 €
=	Unterentnahme 02 i. S. d. § 4 Abs. 4a Satz 2 EStG	<u>20.000 €</u>
+	Überentnahmen 01 (§ 4 Abs. 4a Satz 3 EStG)	70.000 €
=	verbleibende Überentnahme in 02	<u>50.000 €</u>

maximal jedoch kumulierter Entnahmenüberschuss:

	Entnahmen des Wirtschaftsjahres 02	200.000 €
-	Einlagen des Wirtschaftsjahres 02	0 €
+	kumulierter Entnahmenüberschuss des Vorjahres	150.000 €
=	kumulierter Entnahmenüberschuss des Wj. 02	<u>350.000 €</u>



Da der kumulierte Entnahmenüberschuss des Wj. 02 die Überentnahme 02 überschreitet, ist die Bemessungsgrundlage nicht zu deckeln. Die nach § 4 Abs. 4a Satz 3 EStG nicht abziehbaren Schuldzinsen betragen daher 3.000 € (6 % v. 50.000 €).

► **Beispiel:**

Der Gewerbetreibende A erzielte im Wj. 01 (Betriebseröffnung) einen Verlust i. H. v. 80.000 €; die in 01 getätigten Einlagen betrugen 100.000 €, die in 01 getätigten Entnahmen 250.000 €.

Die Überentnahmen 01 betragen (§ 4 Abs. 4a Satz 2 EStG):

Verlust des Wirtschaftsjahres 01	80.000 €
+ Einlagen des Wirtschaftsjahres 01	100.000 €
- Entnahmen des Wirtschaftsjahres 01	250.000 €
= Überentnahme 01	<u>230.000 €</u>

maximal jedoch kumulierter Entnahmenüberschuss:

Entnahmen des Wirtschaftsjahres 01	250.000 €
- Einlagen des Wirtschaftsjahres 01	100.000 €
+ kumulierter Entnahmenüberschuss des Vorjahres	–
= kumulierter Entnahmenüberschuss des Wj. 01	<u>150.000 €</u>

Da der kumulierte Entnahmenüberschuss des Wj. 01 die Überentnahme 01 nicht überschreitet, ist die Bemessungsgrundlage zu deckeln. Die nach § 4 Abs. 4a Satz 3 EStG nicht abziehbaren Schuldzinsen betragen daher 9.000 € (6 % v. 150.000 €).

Die ermittelte kumulierte Über- bzw. Unterentnahme und der kumulierte Entnahmenüberschuss sind jeweils formlos festzuhalten (BMF 1 § 4/10, Rn. 14).

4. Ermittlung des Höchstbetrags der nicht abziehbaren Schuldzinsen

Erst an dieser Stelle werden die tatsächlichen, im Wirtschaftsjahr angefallenen Schuldzinsen relevant. Der Schuldzinsbegriff wird weit ausgelegt (BMF 1 § 4/10, Rn. 19) und umfasst sämtliche Finanzierungs- und Geldbeschaffungskosten sowie Nachzahlungs-, Aussetzungs- und Stundungszinsen i. S. d. AO. Von diesen Schuldzinsen sind Schuldzinsen für Darlehen zur Finanzierung von Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens (= Investitionsdarlehen) auszuscheiden; diese Schuldzinsen sind stets als Betriebsausgaben abzugsfähig (§ 4 Abs. 4a Satz 5 EStG).

Völlig unproblematisch sind die Sachverhalte, bei denen zur Finanzierung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens ein gesondertes Darlehen aufgenommen wird (BMF 1 § 4/10, Rn. 24 Satz 1).

Wird ein gesondertes Darlehen aufgenommen, mit dem teilweise Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens und teilweise sonstiger betrieblicher Aufwand finanziert wird, sind die Schuldzinsen, soweit sie nachweislich auf die Anschaffungs-/Herstellungskosten des Wirtschaftsguts des Anlagevermögens entfallen, uneingeschränkt als Betriebsausgabe abzugsfähig.

Der Höchstbetrag ermittelt sich nach § 4 Abs. 4a Satz 4, 5 EStG:

Nicht abzugsfähig, d. h. außerbilanzmäßig hinzuzurechnen, ist der Betrag nach § 4 Abs. 4a Satz 3 EStG („6 %-Pauschalierung“), höchstens jedoch der um 2.050 € verminderte Betrag der im Wirtschaftsjahr angefallenen Schuldzinsen.

► **Beispiel:**

(Weiterentwicklung des vorangegangenen Übungsfalls 1)

Der Gewerbetreibende A erzielte im Wj. 01 (Betriebseröffnung) einen Gewinn i. H. v. 80.000 €; die in 01 getätigten Einlagen betrugen 100.000 €, die in 01 getätigten Entnahmen 250.000 €. Im Wj. 02 erzielte A einen Gewinn i. H. v. 220.000 €; A tätigte in 02 Entnahmen i. H. v. 200.000 €.

Die von A aufgewendeten Schuldzinsen betragen in 01 20.000 €, in 02 15.000 €; davon entfallen jährlich 10.000 € auf einen bei Anschaffung der Geschäftseinrichtung aufgenommenen Investitionskredit.

Wirtschaftsjahr 01:

Die Überentnahmen 01 betragen 70.000 € (Ermittlung vgl. Lösung vorangegangener Übungsfall; § 4 Abs. 4a Satz 2 EStG). Die nach § 4 Abs. 4a Satz 3 EStG pauschaliert nicht abziehbaren Schuldzinsen betragen 4.200 € (6 % v. 70.000 €). Eine Begrenzung der Bemessungsgrundlage auf den kumulierten Entnahmenüberschuss 01 kam nicht in Betracht.

Demgegenüber betragen die in 01 angefallenen Schuldzinsen:

Schuldzinsen 01 lt. SV	20.000 €
- Schuldzinsen für Investitionsdarl. (§ 4 Abs. 4a Satz 5 EStG)	10.000 €
= Zwischensumme	<u>10.000 €</u>
- Kürzungsbetrag (§ 4 Abs. 4a Satz 4 EStG)	2.050 €
= verbleibende Schuldzinsen/Höchstbetrag	<u>7.950 €</u>

Die typisierten Schuldzinsen i. H. v. 4.200 € sind hinzuzurechnen, da sie den Höchstbetrag nicht übersteigen (§ 4 Abs. 4a Satz 4 EStG).

Wirtschaftsjahr 02:

Die verbleibenden Überentnahmen 02 betragen 50.000 € (Ermittlung vgl. Lösung vorangegangenes Beispiel; § 4 Abs. 4a Satz 2 EStG). Die nach § 4 Abs. 4a Satz 3 EStG pauschaliert nicht abziehbaren Schuldzinsen betragen 3.000 € (6 % v. 50.000 €). Eine Begrenzung der Bemessungsgrundlage auf den kumulierten Entnahmenüberschuss 02 kam nicht in Betracht.

Demgegenüber betragen die in 02 angefallenen Schuldzinsen:

Schuldzinsen 02 lt. SV	15.000 €
- Schuldzinsen für Investitionsdarl. (§ 4 Abs. 4a Satz 5 EStG)	10.000 €
= Zwischensumme	<u>5.000 €</u>
- Kürzungsbetrag (§ 4 Abs. 4a Satz 4 EStG)	2.050 €
= verbleibende Schuldzinsen/Höchstbetrag	<u>2.950 €</u>

Es sind Schuldzinsen i. H. d. Höchstbetrags von 2.950 € außerbilanziell hinzuzurechnen (§ 4 Abs. 4a Satz 4 EStG).

▶ Beispiel:

Birgit Neun betreibt seit 1.1.01 eine freiberufliche Arztpraxis und ermittelt ihren Gewinn durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung.

Sie unterhielt in 01 bei der A-Bank ein Bankkonto.

Der Gewinn aus der Arztpraxis betrug 01 100.000 €; Entnahmen hat sie i. H. v. 140.000 € getätigt. Einlagen wurden nicht vorgenommen.

Insgesamt sind für das betriebliche Bankkonto 01 Schuldzinsen i. H. v. 6.000 € angefallen.

▶ Lösung:

Die betrieblich veranlassten Schuldzinsen sind nicht bzw. nur eingeschränkt abziehbar, soweit Überentnahmen getätigt wurden (§ 4 Abs. 4a Satz 1 EStG).

Die Entnahmen übersteigen den Gewinn und die Einlagen um 40.000 €. Über- bzw. Unterentnahmen aus dem Vorjahr sind nicht vorhanden, da die Tätigkeit erst am 1.1.01 aufgenommen wurde. Der kumulierte Entnahmenüberschuss des Wj. 01 beträgt 140.000 €. Damit ist die Überentnahme des Wj. 01 als Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der typisierten Schuldzinsen heranzuziehen.



Die typisierten nicht abziehbaren Schuldzinsen betragen somit $40.000 \text{ €} \times 6 \% = 2.400 \text{ €}$ (§ 4 Abs. 4a Satz 3 EStG)

Berechnung des Höchstbetrags:

tatsächlich angefallene Schuldzinsen	6.000 €
- Kürzungsbetrag	2.050 €
Verbleiben	<u>3.950 €</u>

Nach § 4a Abs. 4 Satz 4 EStG sind dem Gewinn 2.400 € hinzuzurechnen, da die typisierten Schuldzinsen den Höchstbetrag nicht übersteigen.



HINWEIS

§ 4 Abs. 4a EStG ist bei Mitunternehmerschaften anhand einer kombinierten gesellschafts- und gesellschafterbezogenen Betrachtungsweise anzuwenden. Näheres hierzu siehe BMF 1 § 4/10, Rn. 27 – 36 inkl. Beispiel.

IV. ÜBUNGSFALL

Bearbeitungszeit ca. 70 Minuten

Klaus Sprenger (KS) hat am 2.1.02 in gemieteten Räumen in Ulm eine Möbelschreinerei eröffnet. Er hat für den Gewinn 02 zulässigerweise durch die Gegenüberstellung von Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben ermittelt.

Die Umsätze werden nach vereinbarten Entgelten zum Regelsteuersatz versteuert. KS ist voll zum Vorsteuerabzug berechtigt.

Für den VZ 02 hat KS folgende Gewinnermittlung erstellt:

Betriebseinnahmen:	41.600 €
Betriebsausgaben:	21.600 €
Gewinn:	20.000 €

Bei der Überprüfung seiner Aufzeichnungen wurden folgende Sachverhalte festgestellt:

- a) Am 2.7.02 hat KS bei der Volksbank Ulm ein Darlehen i. H. v. 25.000 € aufgenommen, das sofort zu 95 % ausbezahlt wurde. Das Darlehen ist in einem Betrag am 1.7.12 zurückzuzahlen. Die Zinsen sind nachträglich jeweils am Ende eines Kalendervierteljahres fällig.

In der o. g. Gewinnermittlung wurden nur die am 30.9.02 i. H. v. 600 € bezahlten Zinsen als Betriebsausgaben aufgezeichnet, da er die für das 4. Kvj. 02 angefallenen Zinsen erst am 4.1.03 bezahlt hat.

- b) Am 10.12.02 hat er beim Möbelhaus „Passt Genau“ folgendes Büromobiliar bestellt, das am 27.12.02 ausgeliefert wurde:

Konferenz Tisch	900 €
4 passende Stühle	1.200 €
Summe:	<u>2.100 €</u>
19 % korrekt ausgewiesene Umsatzsteuer	399 €
Rechnungsbetrag	<u>2.499 €</u>

Aufzeichnungen hat KS für 02 dazu nicht vorgenommen, da er den gesamten Kaufpreis erst am 12.1.03 bezahlt hat.

Die Nutzungsdauer der erworbenen Gegenstände beträgt jeweils 8 Jahre.

- c) Bei einem Wasserrohrbruch im November 02 ist Wasser in das Holzlager eingedrungen. Das dort gelagerte Holz ist hierdurch unbrauchbar geworden. Es war im August 02 für 2.500 € + 19 % korrekt ausgewiesener USt angeschafft und im gleichen Monat bezahlt worden. Betriebsausgaben wurden bei der Bezahlung i. H. d. Kaufpreises aufgezeichnet.

Da kein Versicherungsanspruch bestand, hat KS im November 02 die – voraussichtlichen – Wiederbeschaffungskosten i. H. v. 3.000 € als Betriebsausgaben aufgezeichnet.

- d) Mit Vertrag vom 28.11.02 hat KS ein unbebautes Grundstück für betriebliche Zwecke erworben. Insgesamt sind folgende Zahlungen angefallen:

Kaufpreis	25.000 €
Notarkosten (einschl. 19 % korrekt gesondert ausgewiesener USt)	595 €
Grunderwerbsteuer	875 €
Grundbuchgebühren	230 €

Alle Zahlungen wurden in 02 geleistet. KS behandelte nur die zusätzlich zum Kaufpreis angefallenen Beträge als Betriebsausgaben 02. Nutzen und Lasten sind am 1.12.02 auf KS übergegangen.



- e) Seit Beginn seiner Tätigkeit als selbständiger Schreiner nutzt KS den von ihm vor vier Jahren angeschafften und bisher nur für Privatfahrten genutzten PKW „VW Passat“ lt. ordnungsgemäß geführtem Fahrtenbuch zu 70 % für betriebliche Zwecke. Am 2.1.02 hatte das Fahrzeug noch eine Nutzungsdauer von 2 Jahren. Vergleichbare Fahrzeuge wurden auf dem Gebrauchtwagenmarkt um die Jahreswende 01/02 für 3.000 € zzgl. USt gehandelt.
- Für das Fahrzeug sind in 02 folgende Kosten angefallen und bezahlt worden:
- Laufende Betriebskosten (Benzin, Reparaturen) 3.000 € zzgl. 19 % in Rechnungen korrekt gesondert ausgewiesene USt, KFZ-Steuer und KFZ-Versicherung 600 €.
- In Zusammenhang mit diesem Sachverhalt hat KS bisher keine Betriebsausgaben aufgezeichnet, jedoch den Vorsteuerabzug vollständig i. H. v. 570 € vorgenommen.
- f) Am 29.6.02 hat KS beim Fachhändler Krause eine neue Werkzeugmaschine bestellt und diese unmittelbar nach der Auslieferung am 1.7.02 in Betrieb genommen.
- Den Kaufpreis von 17.850 € (einschl. 19 % korrekt in der Rechnung gesondert ausgewiesene USt) überwies er erst am 3.1.03 auf das Bankkonto des Krause. Der Geschäftsvorfall wurde bisher in 02 noch nicht erfasst.
- In Zusammenhang mit der Lieferung, Aufstellung und Inbetriebnahme der Maschine sind insgesamt 238 € (einschl. 38 € korrekt gesondert ausgewiesener USt) angefallen, die KS bei Lieferung bar bezahlt und 02 auch als Ausgabe erfasst hat.
- Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Werkzeugmaschine beträgt 3 Jahre.
- g) Bei der Einkommensteuerveranlagung ergab sich für 01 eine Überzahlung i. H. v. 1.000 €, die das Finanzamt am 10.11.02 mit rückständiger Umsatzsteuer für August 02 verrechnet hat.
- Als Betriebsausgaben hat KS bisher die in 02 vom betrieblichen Bankkonto überwiesenen Umsatzsteuerzahlungen i. H. v. 2.500 € aufgezeichnet.

AUFGABE

Nehmen Sie zu dem Sachverhalt unter Angabe der maßgeblichen Bestimmungen Stellung und ermitteln Sie den Gewinn für das Wirtschaftsjahr 02.

Der Gewinn soll so niedrig wie möglich ausgewiesen werden.

Auf die Regelungen und die Anwendung des Investitionsabzugsbetrags gem. § 7g EStG ist nicht einzugehen. Ebenso möchte KS von § 7 Abs. 2 EStG keinen Gebrauch machen.

Erforderliche Anträge gelten als gestellt. Soweit nicht aus dem Sachverhalt ausdrücklich etwas anderes hervorgeht, liegen erforderliche Nachweise und Unterlagen vor.

Aus umsatzsteuerlicher Sicht ist der Regelsteuersatz von 19 % bzw. der ermäßigte Steuersatz von 7 % anzuwenden.

Geben Sie, wenn erforderlich, auch an, ob und ggf. welche besonderen Aufzeichnungsvorschriften KS zu erfüllen hat.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall ESt 15 – v13923

LÖSUNGSHINWEISE			Punkte	
			Soll	Ist
Allgemeines:				
Aus dem Betrieb der Möbelschreinerei erzielt KS Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG).				
Einkünfte sind der Gewinn (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG), der zulässigerweise durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung ermittelt wird (§ 4 Abs. 3 EStG).				
Gewinnermittlungszeitraum ist der Zeitraum 2.1. – 31.12.02 (§ 8b Satz 2 Nr. 1 EStDV).			1	
erklärter Gewinn:		20.000 €		
a) Darlehen und Disagio				
Das aus betrieblichen Gründen aufgenommene Darlehen gehört zum notwendigen BV.				
Geldbeträge, die durch die Aufnahme von Darlehen zugeflossen sind, sind keine BE (H 4.5 Abs. 2 EStH „Darlehen“).				
Das bei der Auszahlung des Darlehens einbehaltene Disagio gilt zu diesem Zeitpunkt als geleistet und abgeflossen i. S. d. § 11 Abs. 2 Satz 1 und 4 EStG (H 11 EStH „Damnum“).			1	
BA	+ 1.250 €			
Gewinnauswirkung		- 1.250 €	1	
b) Darlehenszinsen				
Die am 30.9.02 bezahlten Zinsen wurden zutreffend behandelt.				
Als BA sind zusätzlich noch die am 4.1.03 gezahlten Zinsen für IV/02 zu berücksichtigen, da es sich um regelmäßig wiederkehrende Ausgaben i. S. d. § 11 Abs. 2 Satz 2 EStG handelt, die innerhalb „kurzer Zeit“ nach dem Jahreswechsel bezahlt worden sind (H 11 EStH „Allgemeines – kurze Zeit“).			1	
BA	+ 600 €			
Gewinnauswirkung		- 600 €	1	
c) Büromobiliar				
Konferenztisch und Stühle stellen jeweils selbständig nutzbare, bewegliche und abnutzbare WG dar, deren betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer länger als ein Jahr ist.				
Die USt gehört, da sie als Vorsteuer abgezogen werden kann, nicht zu den AK (§ 9b Abs. 1 EStG).			1	



Die AK des Konferenztisches haben mehr als 800 € und nicht mehr als 1.000 € betragen und können daher als Sammelposten gem. § 6 Abs. 2a EStG ausgewiesen werden (§ 4 Abs. 3 Satz 3 EStG).			
Alternativ kann der Konferenztisch auch gem. § 7 Abs. 1 Satz 1 und 4 abgeschrieben werden. Die – zeitanteilig zu berechnende – AfA beträgt für den VZ 02 bei Vornahme der linearen Abschreibung: $900 \text{ €} \times \frac{1}{8} \times \frac{1}{12} = 9 \text{ €}$.			
Die AK der Stühle betragen insgesamt 1.200 €, d. h. sie betragen mehr als 250 € und nicht mehr als 800 € je Stuhl, so dass auf Antrag § 6 Abs. 2 EStG anwendbar ist.		2	
Ein Sammelposten kann je Wj. nur einheitlich für alle Wirtschaftsgüter des Wirtschaftsjahres mit AK von mehr als 250 € und nicht mehr als 1.000 € gebildet werden (§ 6 Abs. 2a Satz 5 EStG).			
In die Entscheidung über die Abschreibungsmethode ist also auch die Gruppe der WG mit AK von mehr als 800 € und nicht mehr als 1.000 € einzubeziehen, nicht jedoch die gem. § 7 Abs. 1 EStG abgeschriebenen WG.			
Ein Sammelposten wäre i. H. v. 2.100 € auszuweisen und fortzuentwickeln. Die GA beträgt für 02 $\frac{1}{5} = 420 \text{ €}$.		1	
Es ist damit günstiger, für den Konferenztisch die AfA nach § 7 Abs. 1 EStG vorzunehmen und bei den Stühlen § 6 Abs. 2 EStG anzuwenden.		1	
Abzustellen ist ausschließlich auf das Jahr der Lieferung (§ 9a EStDV). Die in der Rechnung ausgewiesene USt gehört jedoch erst im VZ der Zahlung des Kaufpreises zu den BA (H 9b EStH „Gewinnermittlung nach ...“).		1	
Tisch AK 900 €, AfA gem. § 7 Abs. 1 EStG $\frac{1}{8} \times \frac{1}{12} =$	9 €	1	
4 Stühle, GWG Aufwand	<u>1.200 €</u>		
Summe	<u>1.209 €</u>		
BA zutreffend	1.209 €	1	
bisher als BA berücksichtigt:	<u>0 €</u>		
BA	+ 1.209 €		
GA		- 1.209 €	1
d) Wasserrohrbruch			
Beim Einkauf der Waren wurden zutreffend BA i. H. d. bezahlten Kaufpreises erfasst. Die Wiederbeschaffungskosten der durch den Wasserschaden unbrauchbar gewordenen Hölzer sind keine – zusätzlichen – BA, da keine Ausgaben geleistet wurden.			
Erst bei einer tatsächlichen Ersatzanschaffung liegen erneut BA vor.		1	
BA	- 3.000 €		
GA		+ 3.000 €	1

e) Unbebautes Grundstück				
Das Grundstück stellt notwendiges BV dar (R 4.2 Abs. 7 Satz 1 EStR). Die AK für dieses nichtabnutzbare WG dürfen erst bei der Veräußerung als BA abgesetzt werden (§ 4 Abs. 3 Satz 4 EStG, R 4.5 Abs. 3 Satz 5 EStR).			1	
Notarkosten, GrESt und Grundbuchgebühren gehören zu den Anschaffungsnebenkosten des Grundstücks.				
Die in der Rechnung des Notars gesondert ausgewiesene USt (95 €) gehört nicht zu den AK, da sie als VorSt abziehbar ist (§ 9b Abs. 1 EStG). Sie ist daher gem. H 9b EStH „Gewinnermittlung nach ...“ in 02 als BA abziehbar, da sie in diesem VZ geleistet wurde (§ 11 Abs. 2 Satz 1 EStG).				
Die AK betragen somit 25.000 € + 1.605 € = 26.605 €.			2	
Ermittlung der GA:				
BA bisher erfasst	1.700 €			
BA richtig	<u>95 €</u>			
BA Minderung	1.605 €			
GA		+ 1.605 €	1	
Der GuB ist mit den AK von 26.605 € in das besondere Verzeichnis aufzunehmen (§ 4 Abs. 3 Satz 5 EStG).			1	
f) PKW VW Passat				
Der PKW stellt ab 2.1.02 notwendiges BV dar, da er zu mehr als 50 % für betriebliche Zwecke genutzt wird (R 4.2 Abs. 1 Satz 4 EStR).			1	
Es erfolgt daher eine Einlage vom PV in das BV (§ 4 Abs. 1 Satz 8 EStG). Da die Einlage bei der Betriebseröffnung und auch später als 3 Jahre nach der Anschaffung erfolgt ist, ist sie zwingend mit dem Teilwert von 3.000 € anzusetzen (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 EStG).			1	
Dieser Wert ist im Wege der AfA zu berücksichtigen (§ 4 Abs. 3 Satz 3 EStG, R 4.5 Abs. 3 Satz 2 EStR).				
§ 7 Abs. 1 Satz 5 EStG ist nicht anzuwenden, da das Fahrzeug bisher ausschließlich privat verwendet wurde.			1	
Die angefallenen Kosten sind BA (einschl. USt).				
Der auf die private Nutzung entfallende Anteil stellt BE dar. Die Privatnutzung ist mit den Selbstkosten zu bewerten.			1	
Die auf die Verwendung des PKW für unternehmensfremde Zwecke (= fiktive sonstige Leistung gem. § 3 Abs. 9a UStG) entfallende AfA gehört nicht zur Bemessungsgrundlage i. S. d. § 10 Abs. 4 Nr. 2 UStG, da der PKW aus dem nichtunternehmerischen Bereich in den unternehmerischen Bereich überführt wurde.			1	
Die nicht vorsteuerbelasteten Aufwendungen gehören ebenfalls nicht zur ustl. Bemessungsgrundlage. Da der VorSt-Abzug aus den Unterhaltskosten geltend gemacht wurde, ist die nichtunternehmerische Nutzung nach § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG zu versteuern.			1	



Die USt für „fiktive sonstige Leistungen“ ist gem. § 12 Nr. 3 EStG nicht abziehbar und wird wie die Nutzungsentnahme als BE behandelt, da die USt im VZ der Zahlung in voller Höhe als BA abgezogen werden kann (H 9b EStH „Gewinnermittlung nach ...“).			1	
Ermittlung der Kosten:				
Einlagewert	3.000 €			
AfA 02: 50 % × $\frac{12}{12}$, da RND 2 Jahre	1.500 €			
laufende Kosten, brutto	3.570 €			
Steuer, Versicherung	<u>600 €</u>			
Summe der BA	5.670 €			
BA bisher	<u>0 €</u>			
Erhöhung der BA	5.670 €			
GA		- 5.670 €	1	
Anteil der privaten KFZ-Nutzung:				
laufende Kosten, netto	3.000 €			
Steuer, Versicherung	600 €			
AfA	<u>1.500 €</u>			
Summe	<u>5.100 €</u>			
davon Privatanteil 30 %	1.530 €			
Als fiktive BE anzusetzen = GA		+ 1.530 €	1	
fiktive sonstige Leistung gem. § 3 Abs. 9a UStG				
laufende Kosten	3.000 €			
davon „fiktive sonstige Leistung“ 30 %	900 €			
darauf 19 % USt	171 €			
fiktive BE	171 €			
GA		+ 171 €	1	
g) Werkzeugmaschine				
Hierbei handelt es sich um notwendiges BV i. S. d. R 4.2 Abs. 1 Satz 1 EStR. Die AK sind i. H. d. AfA als BA zu erfassen (R 4.5 Abs. 3 Satz 2 EStR).			1	
AK sind alle Aufwendungen, die getätigt werden, um das WG in seinen bestimmungsgemäßen Zustand zu versetzen (§ 255 Abs. 1 Satz 1 HGB).				
Ferner gehören auch Nebenkosten, die durch die Anlieferung und Aufstellung des WG anfallen, zu den AK (§ 255 Abs. 1 Satz 2 HGB).				
Die als VorSt abziehbare USt gehört nicht zu den AK (§ 9b Abs. 1 EStG).			1	
Für den Beginn der AfA kommt es nicht auf die Zahlung des Kaufpreises, sondern auf die Lieferung des WG an (§ 9a EStDV).			1	



Ermittlung der AK:				
Kaufpreis, netto wegen § 9b Abs. 1 EStG	15.000 €			
Nebenkosten, netto	<u>200 €</u>			
AK gesamt	<u>15.200 €</u>			
AfA § 7 Abs. 1 Satz 1 EStG, sie ist für 6 Monate zu gewähren, da die Betriebsbereitschaft ab 1.7. vorhanden war (§ 7 Abs. 1 Satz 4 EStG);				
AfA somit $\frac{1}{3} \times \frac{6}{12}$	2.533 €		1	
Zusätzlich zur AfA ist noch die in 02 bezahlte VorSt i. H. v.	38 €			
als BA zu berücksichtigen (H 9b EStH „Gewinnermittlung ...“)			1	
BA	2.571 €			
BA bisher	<u>238 €</u>			
Erhöhung der BA	2.333 €			
GA		- 2.333 €	1	
h) Umsatzsteuerzahlungen				
Die Verrechnung des ESt-Guthabens mit der USt-Schuld ist eine (Geld-)Einlage (§ 4 Abs. 1 Satz 8 EStG).				
Es liegen somit BA i. H. v. 1.000 € vor, da mit der Verrechnung die USt-Zahlung als geleistet i. S. d. § 11 Abs. 2 Satz 1 EStG gilt.			1	
BA	+ 1.000 €			
GA		- 1.000 €	1	
Die Zahlung der übrigen Umsatzsteuerbeträge wurde zutreffend gebucht, Änderungen sind daher nicht veranlasst.			1	
berichtigter Gewinn aus Gewerbebetrieb 02		14.244 €		
GESAMT			40	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!